Victoria Eugenia Morin Luna (1 de 1)
Lletrada
Data Signatura: 03/11/2026
HASH: 4c05cc4171e1a498646d997 0b3436765

Ajuntament d'Eivissa

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE MANTENIMENT , ACTUALITZACIÓ I SUPORT DE SISTEMES EUROCOP I SUBSISTEMES DE POLICIA LOCAL EIVISSA. PER PROCEDIMENT OBERT ABREUJAT SIMPLIFICAT.

ÍNDEX

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte del contracte
2. Òrgan de contractació
3. Règim jurídic. Recursos
4. Capacitat per contractar
5. Solvència. Classificació. Habilitació
6. Pressupost de licitació
7. Existència de crèdit
8. Termini d'execució
9. Revisió de preus

II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

10. Procediment d'adjudicació i tramitació
11. Garantia provisional
12. Proposicions dels interessats. Petjada electrònica
13. Forma de les proposicions
14. Contingut de les proposicions
15. Criteris d'adjudicació
16. Qualificació de la documentació general, qualificació de la documentació general i proposició econòmica i tècnica i proposta adjudicació.
17. Constitució de la garantia definitiva
18. Adjudicació

III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

19. Formalització del contracte

IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

20. Responsable del contracte
21. Obligacions del contractista
22. Despeses i imposts per compte del contractista
23. Pagament del preu
24. Incompliment del contracte
25. Cessió del contracte i subcontractació
26. Modificació del contracte
27. Suspensió del contracte

V. ACABAMENT DEL CONTRACTE

28. Compliment del contracte
29. Resolució i extinció del contracte
30. Termini de garantia
31. Devolució i cancel·lació de garantia definitiva

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 48

VI. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

32. Protecció de dades de caràcter personal.

VII. ALTRES CLÀUSULES D'APLICACIÓ AL PRESENT CONTRACTE.

33. Compliment en matèria d'Igualtat efectiva entre dones i homes. Registre salarial.
34. Condicions respecte del compliment de la normativa de seguretat social.
35. Condicions del compliment de la normativa en matèria de relacions laborals individuals i col·lectives.
36. Obligacions en matèria de prevenció de riscos.
37. Confidencialitat de dades i documents del licitador.
38. Llenguatge inclusiu.
39. Transparència.

ANNEXES

ANNEX.I:DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSTITUTIVA DE L'APORTACIÓ INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓ ESTABLERTA A ARTS.140-141 LCSP, DECLARACIONS SUBCONTRACTACIÓ, DECLARACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA LABORAL DISCAPACITATS I IGUALTAT, DECLARACIÓ DOCUMENTS CONFIDENCIALS, CORREU REPRESENTANT UTE, ETC *(Sobre núm. 1)*

ANNEX.II:MODEL D'OFERTA ECONÒMICA I OFERTA TÈCNICA AVALUABLE PER FÓRMULES MATEMÀTIQUES (*Sobre nº 1)*

ANNEX.III:MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RESPECTE AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. *(A incloure pel licitador proposat com adjudicatari del contracte i subcontractista, en el seu cas).*

ANNEX.IV:CERTIFICAT EMÈS PER LA COMPANYA D'ASSEGURANCES.*(A incloure pel licitador proposat com adjudicatari del contracte).*

ANNEX V: MODEL DE NOTIFICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ*(a presentar pel proposat com adjudicatari, l'adjudicatari o contractista segons lletra Q) del QCC)*

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 48

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la realització la prestació dels serveis que s'indiquen en el Quadre de característiques del contracte (QCC) d'aquest Plec, comprès a l'article 17 LCSP.

L'execució de l'objecte del contracte ha d'adequar-se a les condicions que figuren en el contracte, en aquest Plec, el seu Quadre de característiques del Contracte (QCC) i en el Plec de prescripcions tècniques , documents que tenen caràcter contractual.

L'objecte esmentat correspon als codis de la nomenclatura Vocabulari comú de contractes **(CPV)** de la Comissió Europea de l'Annex I LCSP i del Reglament UE 213/2008 que s'indiquen a aquest Plec:

- ***50324200-2: Servicios de mantenimiento y reparación de equipos informáticos.***
- ***72267000-9: Servicios de soporte de software.***
- ***72261000-2: Servicios de programación de software.***
- ***72230000-6: Servicios de bases de datos.***
- ***72320000-4: Servicios de procesamiento de datos.***

Quan així s'indiqui en la lletra J del Quadre de característiques del contracte, s'admetrà la presentació de variants o millores que estiguin vinculades a l'objecte del contracte, sobre els elements i en les condicions que en el quadre esmentat es determinin.

Tret que s'estableixi una altra cosa en el Quadre de característiques del contracte, cada lot constituirà un contracte, excepte en el cas en què es prevegi l'adjudicació a una oferta integradora, en què totes les ofertes constituiran un contracte.

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP el contracte no es divideix en lots, segons justificació del QCC.

2.- Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és el que s'indica en el QCC.

L'òrgan de contractació té facultat per adjudicar el corresponent contracte i, en conseqüència, ostenta les prerrogatives d'interpretar-ho, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre'n l'execució del mateix, acordar-ne la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta, amb subjecció a la normativa aplicable.

Igualment ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pel contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la normativa de contractació.

3.- Règim jurídic. Recursos

La contractació que s'ha de dur a terme es tipifica com a **contracte de serveis de caràcter administratiu ,** de conformitat amb el que estableixen els articles 17 i 25 , 145.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP), i queda sotmesa a la Llei esmentada, així com al Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en la mesura que continuï vigent, i al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, o a les normes reglamentàries que els substitueixin

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 48

(d'ara endavant normativa de desenvolupament del LCSP), al Plec de clàusules administratives generals vigent i a les clàusules contingudes en aquest Plec de clàusules administratives particulars.

Així mateix, seran d'aplicació les altres disposicions estatals que regulen la contractació del sector públic, i les dictades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc de les competències respectives.

En cas de discordança entre aquest Plec i el Plec de prescripcions tècniques o qualsevol altre document contractual, preval aquest Plec.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del contracte, i efectes d'aquesta, així com sobre la declaració de responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte o la suspensió de l'execució del mateix, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords de la qual posaran fi a la via administrativa, i seran immediatament executius, podent ser recorreguts en via administrativa, o ser impugnats mitjançant **recurs contenciós-administratiu,** de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 13 de juliol de Jurisdicció contenciosa administrativa.

No cal interposar recurs especial en matèria de contractació, art 44 LCSP.

El recurs en via administrativa contra els actes relatius a la preparació, l'adjudicació, els efectes, el compliment i l'extinció del contracte com a actes no inclosos en l'article 44.2 LCSP es pot interposar els **recursos administratius pertinents** segons determinen els articles 121 a 125 de Llei 39/2015 1 octubre de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

4.- Capacitat per contractar

Poden contractar amb l'Administració les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, amb plena capacitat d'actuar, no es trobin compreses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar previstes en l'article 71 LCSP.

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, d'acord amb els estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i han de disposar d'una organització amb elements personals i materials suficients per a executar el contracte degudament.

La capacitat d'obrar s'ha d'acreditar en els termes establerts en les clàusules 14 i 16 d'aquest Plec.

Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu tenen capacitat per contractar sempre que, d'acord amb la legislació de l'Estat en el qual estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte.

Poden contractar amb l'Administració les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la formalització en escriptura pública fins que s'ha adjudicat el contracte a favor seu.

En el cas que el present contracte sigui un contracte reservat de conformitat amb la Disposició Addicional 4 de la LCSP, ja sigui perquè es reserva el dret a participar en el procediment d'adjudicació del contracte o de determinats lots a Centres Especials d'Ocupació d'iniciativa social, a empreses d'inserció o perquè es reserva un percentatge mínim de l'execució del contracte en el marc de programes d'ocupació protegida, s'indicarà així en la Portada d'aquest Plec.

Per contractar amb l'Administració, les persones físiques o jurídiques hauràn d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional únicament quan així s'exigeixi en el Quadre de Característiques del Contracte o resulti exigible d'acord amb la LCSP.

Els empresaris han de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació objecte del contracte.

No podran concórrer a la licitació aquelles empreses que haguessin participat prèviament en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del present contracte o

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 48

haguessin assessorat a l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, quan aquesta participació pugui falsejar la competència o suposar un tracte privilegiat pel que fa a la resta de les empreses licitadores.

A l'efecte de garantir el principi d'igualtat de tracte i evitar el falsejament de la competència, l'òrgan de contractació prendrà les mesures adequades de conformitat amb l'article 70 de la LCSP.

Les persones que contracten amb l'Administració poden fer-ho per si mateixes o mitjançant la representació de persones facultades degudament per això.

Tret que s'indiqui el contrari en el Quadre de característiques del contracte, les empreses d'Estats no pertanyents a la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu han de tenir oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil.

Si durant la tramitació del procediment i abans de la formalització del contracte es produeix una operació de fusió, escissió, transmissió del patrimoni empresarial o d'una branca de l'activitat d'una empresa licitadora, li succeirà en la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent del patrimoni empresarial o de la corresponent branca d'activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibició de contractar i acrediti la classificació i/o solvència en les condicions exigides en aquest Plec per poder participar en el procediment d'adjudicació.

En el cas que es produeixi la modificació de la composició d'una unió temporal d'empreses, aquesta quedarà exclosa del procediment. No tindrà la consideració de modificació de la composició l'alteració de la participació de les empreses sempre que es mantingui la mateixa classificació. Quedarà exclosa també del procediment d'adjudicació del contracte una unió temporal d'empreses quan alguna o algunes de les empreses que la integrin quedés culpable en prohibició de contractar.

Les operacions de fusió, escissió i aportació o transmissió de branca d'activitat que siguin objecte alguna o algunes empreses integrades en una unió temporal no impediran la continuació d'aquesta en el procediment d'adjudicació. En el cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència i la capacitat exigides.

Quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, de conformitat amb l'article 65.1, segon paràgraf, i DA 48 de la LCSP, se li requereixin al contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o uns altres per poder participar en el corresponent procediment d'adjudicació, el licitador haurà de presentar en el sobre de la documentació general una declaració en la qual manifesti que compleix amb aquests requisits, i, en cas que resulti proposat adjudicatari del contracte, acreditar-los efectivament.

En el cas que en el Quadre de característiques del contracte s'assenyali l'organisme o organismes dels quals els licitadors puguin obtenir la informació pertinent sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, a la protecció del medi ambient, i a les disposicions vigents en matèria de protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar a un nombre o percentatge específic de persones amb discapacitat que seran aplicables als treballs efectuats en l'obra o als serveis prestats durant l'execució del contracte, el licitador haurà de presentar una declaració en la qual manifesti haver tingut en compte en l'elaboració de la seva oferta les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i l'obligació de contractar a un nombre o percentatge específic de persones amb discapacitat.

5.- Solvència. Classificació. Habilitació

En aquest procediment obert simplificat abreujat, de conformitat amb l'article 159.6 de la LCSP i amb el que estableix la lletra F.0 del QCC, no és exigible l'acreditació de la solvència econòmica i financera ni de la solvència tècnica o professional.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 48

Si escau, d'acord amb la lletra F.5 del QCC l'òrgan de contractació pot exigir l'adscripció a l'execució del contracte, com a mínim, dels mitjans personals i/o materials que s'hi indiquin. Si no s'indica res, s'entén que no existeixen exigències addicionals.

En els casos en què es concreti alguna exigència en la **lletra F.5 del Quadre de característiques** del contracte expressament a continuació, d'acord amb l'article 76 LCSP i clàusula 16 PCAP:

En tot cas, l'òrgan de contractació pot atribuir a aquests compromisos el caràcter d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 LCSP o establir penalitats de conformitat amb l'articles 192, 201-202 i segons aquest Plec.

La documentació acreditativa s'aportarà en el moment i en els termes previstos al QCC i a la clàusula 16 d'aquest Plec.

Juntament amb la seva oferta caldrà que presenti compromís signat d'adscriu-re el personal i material suficient o abans d'iniciar els treballs.

Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea acreditaran la seva capacitat i habilitació d'acord amb el que estableix la lletra F.4 del QCC, sense que sigui exigible l'acreditació de la solvència quan així ho estableixi el QCC.

L'òrgan de contractació o la Mesa de Contractació pot sol·licitar als licitadors els aclariments en relació amb els certificats i els documents presentats que consideri pertinents, o requerir-los perquè presentin altres de complementaris.

Habilitació empresarial o professional: F.6 del QCC.

6. Pressupost base de licitació

El pressupost màxim de licitació de la present contractació, exclòs l'IVA que ha de suportar l'Administració, figura en la lletra A de el Quadre de característiques del contracte, i podrà ser modificat a la baixa com a conseqüència de la licitació. S'indica així mateix l'import corresponent a l'IVA i l'import total del contracto IVA inclòs.

En el supòsit de preu a tant alçat, la lletra A.1 indicarà el pressupost màxim de licitació.

La divisió en losts és la prevista a la lletra A.3 del QCC.

El pressupost basi de licitació és adequat als preus del mercat i s'ha determinat tenint en compte els costos directes i indirectes, altres eventuals despeses i, en els contractes en què el cost dels salaris de les persones emprades per a la seva execució formin part del preu total del contracte, els costos salarials que s'indiquen en la lletra A.4.

El valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb l'article 101 de la LCSP, és el que figura en la lletra A.5 del Quadre de característiques del contracte, que conté així mateix informació sobre el mètode de càlcul aplicat per calcular-ho.

Les anualitats en què es distribueix la despesa, així com el finançament del contracte, en el cas de finançament conjunt, constaran en la lletra B del Quadre de característiques del contracte.
L'òrgan de contractació té la facultat de reajustar les anualitats quan les exigències d'execució pressupostària ho aconsellin.

7. Existència de crèdit.

Es disposa del crèdit pressupostari precís per atendre a les obligacions que es derivin per a l'òrgan de contractació del compliment del contracte fins a la seva conclusió.

La consignació pressupostària de les obligacions econòmiques que deriven del present contracte figura en la lletra B del Quadre de característiques del contracte.

8. Durada del contracte. Termini d'execució.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 48

La durada del contracte, el termini d'execució total, els terminis d'execució parcials, si escau, o la data d'inici del servei són els que figuren en la lletra C del Quadre de característiques del contracte, són indicatius i podran ser modificats, si escau, com a conseqüència de la licitació.

El termini màxim de durada del contracte no pot ser superior a cinc anys, incloent les possibles pròrrogues que l'òrgan de contractació acordi abans de la finalització d'aquell.

Aquest termini podrà ser superior en els casos previstos als apartats 4 i 7 de l'article 29 de la LCSP.

L'admissibilitat de la pròrroga s'indica en la lletra D del Quadre de característiques del contracte.

9.- Revisió de preus (lletra G del QCC, RD 55/2017): No cal al present contracte.

II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

10.- Procediment d'adjudicació abreujat simplificat i tramitació ordinària.

El contracte s'ha d'adjudicar mitjançant **procediment obert abreujat simplifica**t, de conformitat amb el que estableixen els articles 159.6 de LCSP i a partir dels criteris d'adjudicació que s'indiquen en la lletra A del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

La tramitació del procediment és ordinària, segons el que s'indica en la portada d'aquest Plec.

La presentació d'ofertes és electrònica en Plataforma de contractació del sector públic estatal (PLACE): https://contrataciondelestado.es/

La present licitació té caràcter electrònic segons la disposició addicional 16 de LCSP. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.***(Es recomana la lectura de la «Guia de Servicios de licitación Electrónica para Empresas» de la PLACE i «Guia de preparació i presentació d'ofertes de la PLACE , darrera versió publicada en web PLACE.)***

La utilització d'aquests serveis suposa:

a) La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
b) La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
c) Seguiment i publicitat de la licitació.

El termini i forma de presentació d'ofertes es preveu a la lletra I) del QCC adjunt a aquest PCAP.

Les ofertes electròniques s'han de signar per licitador o persona amb poder suficient i en format pdf.

Així mateix es recomana que abans de signar els documents i sobres verifiquin que disposa d'un certificat vàlid en en enllaç https://valide.redsara.es/valide/ Haurà de seleccionar el seu certificat i introduir el codi de seguretat.

La recepció, custòdia i obertura segura d'ofertes electròniques es realitzarà a través d'aquesta Plataforma. Així mateix es publicaran en aquesta Plataforma la convocatòria electrònica de les meses de contractació, resta d'actes i/o documents exigibles així com els requeriments d'esmenes segons el previst als articles 63,135 i apartat primer de disposició addicional 15 de LCSP.

S'ha previst a la lletra X) del QCC i a la presentació electrònica d'ofertes a la PLACE ,els mitjans electrònic vàlids entre els licitadors i l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant compareixença

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 48

electrònica i identificació de certificat digital per la seu de l'oficina virtual de l'Ajuntament, a «Carpeta Electrònica»/«bústia electrònica» : **https://eivissa.sedelectronica.es/info.0**

Segons l'article 159 i la Disposició Addicional 15 de la LCSP la notificació per mitjans electrònics és de caràcter obligatori per tots els licitadors. **Els terminis de les notificacions comencen a comptar des de l'enviament d'anunci de notificació electrònica al correu electrònic indicat pels licitadors, sempre que durant el mateix dia, és publiqui l'acte objecte de notificació a la Plataforma de contractació de l'Estat amb enllaç donis del perfil del contractant.** En cas contrari els terminis és computen des de la recepció.

L 'òrgan de contractació enviarà anunci previ de remissió de notificació electrònica als correus electrònics que identifiquin els licitadors a la PLACE. L'accés a l'avís previ no genera efectes de notificació.

Els canvis de correus electrònics es comunicaran immediatament a l'òrgan de contractació.

11.- Garantia provisional : No procedeix en el procediment abreujat simplificat.

12.- Proposicions dels interessats

12.1 Presentació de proposicions electròniques:

Els licitadors han de presentar les proposicions electrònicament a la Plataforma de Contractació del sector públic estatal (PLACE): https://contrataciondelestado.es/
Tot allò segons la forma i en els terminis màxims indicats a la lletra I) QCC.

Si el darrer dia del termini és inhàbil, aquest s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

Per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la PLACE. Dintre de l'horari del servei de soport de la PLACE, els licitadors poden contactar al correo electrònic licitacionE@minhafp.es si hi ha qualsevol indicència durant la preparació o enviament de l'oferta.

La PLACE disposa d'assistència telefònica i per correo electrònic a l'horari següent: de 8:30 a 18 hores de dilluns a dijous, i divendres de 8:30 a 15 hores, excepte els dies festius a Madrid.

La PLACE no es fa responsable de reclamacions de licitadors per manca d'assistència telefònica o per correu fora de l'horari establert.

Una vegada realitzada la presentació, la PLACE proporcionarà a l'entitat/persona licitadora un justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.

Els interessats poden examinar els plecs i la documentació complementària en la Plataforma de contractació del sector públic estatal (PLACE) amb enllaç des del perfil de contractant. (www.eivissa.es)

La presentació de la proposició pressuposa que la persona interessada accepta, de manera incondicionada el contingut de totes les clàusules d'aquest Plec i, si escau, del Plec de prescripcions tècniques. Tot allò segons l'article 96 i 139 LCSP.

L' import de la proposició econòmica no ha de superar el pressupost de licitació establert en la lletra A del Quadre de característiques del contracte.

Els interessats han de presentar les ofertes referides a la totalitat de les prestacions objecte del contracte.

Cada interessat pot presentar només una oferta en relació amb l'objecte del contracte, o del lot o lots pels quals liciti. Quan es permeti la presentació de variants o millores en la lletra J del Quadre de característiques del contracte, les variants o millores incloses en la seva oferta s'han de sotmetre a les condicions establertes.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 48

L'empresari que ha presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris no pot, al seu torn, presentar oferta individualment, ni pot figurar en més d'una unió temporal participant a la licitació. Si hi ha lots, aquesta prohibició també és aplicable en relació amb cada lot de la licitació.

L' incompliment de les normes contingudes en els dos apartats anteriors dóna lloc a la no-admissió de totes les ofertes que el licitador ha subscrit.

Una vegada adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que se n'hagin interposat, la documentació general dels licitadors o candidats que no hagin resultat adjudicataris quedarà a la seva disposició en les oficines de l'òrgan de contractació. En el cas que la documentació no es retiri en el termini de sis mesos, s'entendrà que la persona interessada hi ha renunciat i l'òrgan de contractació quedarà facultat per destruir-la.

12.2 Problemes amb l'enviament d'oferta electrònica en la PLACE

En la presentació d'ofertes electròniques quan existeixin problemes amb l'enviament en la PLACE, s'estarà al règim previst per a la presentació d'oferta en dues fases : PRIMERA PETJADA ELECTRÒNICA DE L'OFERTA I SEGONA PRESENTACIÓ OFERTA Amb caràcter general, tot això segons la Guia de Preparació i presentació de la darrera versió publicada a la PLACE.

D'acord amb la Disposició addicional 16, lletra h) de Llei 9/2017 8 novembre, en els procediments d'adjudicació de contractes, l'enviament per mitjans electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació amb caràcter general, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

S'entén per petjada electrònica de l'oferta el conjunt de dades el procés de generació de les quals garanteix que es relacionen de manera inequívoca amb el contingut de l'oferta pròpiament dita, i que permeten detectar possibles alteracions del contingut d'aquesta garantint la seva integritat. Les còpies electròniques dels documents que hagin d'incorporar-se a l'expedient, hauran de complir amb el que s'estableix a aquest efecte en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, assortint els efectes establerts en aquesta.

En aquest cas, amb el termini de gràcia de 24 hores més, després de registre de petjada electrònica en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACE) , es permetrà al licitador la presentació de les ofertes tot i que la relació entre la grandària de l'oferta i la velocitat de pujada o amplada de banda del canal de comunicacions contractat pel licitador no sigui adequada.

Davant l'acció "ENVIAR" que realitza el licitador, la PLACE sempre remet la petjada electrònica o resum de l'oferta, doncs a l'ésser d'escassa grandària, fins i tot en condicions de degradació del servei prestat pel seu proveïdor de servei de comunicacions, el canal és capaç de dipositar-la en els servidors de la PLACE.

Una vegada registrada la petjada electrònica el procés continua amb l'enviament de l'oferta completa. Si l'amplada de banda contractada és suficient o no hi ha degradació del servei de comunicacions, aquella es registrarà en els servidors de la PLACE de manera gairebé simultània.

En cas contrari, el licitador disposa de 24 hores per a completar la seva oferta, la qual cosa podrà dur a terme mitjançant un nou intent de presentació telemàtica fent ús de la PLACE o descarregant l'oferta completa en un suport electrònic (USB, DVD) juntament amb justificant de presentació d'oferta on consti la referencia PETJADA ELECTRÒNICA, que li generarà la PLACE i dirigint-se a un registre físic o a una oficina de correus per a realitzar la presentació de manera presencial d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015 1 d'octubre de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals.

El Registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadania de l'Ajuntament d'Eivissa se situa en carrer Canàries , 35, torre 2 de l'Edifici CETIS, 07800 T Eivissa, Illes Balears .El telèfon de contacte de l'àrea de contractació de l'Ajuntament és 971 397600. L'horari d'atenció del registre és de

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 48

dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h, i el correu electrònic de contacte és: contractacio@eivissa.es

Si el licitador decideix presentar l'oferta, descarregada en suport electrònic directament des de la PLACE, juntament amb justificant de presentació d'oferta i incloent el justificant de presentació d'oferta on consti la referencia PETJADA ELECTRÒNICA, a través de les Oficines de Correus haurà de complir el que es preveu en article 80. 4 del RD 1098/2001 12 octubre i article 31 i següents del RD 1829/1999, de 3 de desembre. Així durant les 24 hores màximes indicades anteriorment, el licitador haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament (data, lloc, hora i minut) i anunciar a l'òrgan de contractació, al fax o correu electrònic a dalt indicats, la remissió de l'oferta presencial al costat del justificant d'admissió dins de les 24 hores indicades.

L'enviament de l'anunci per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i s'identifica fidedignament al remitent i al destinatari. En aquest supòsit, es procedirà a l'obtenció de còpia impresa i al seu registre, que s'incorporarà a l'expedient.

Sense la concurrència de tots dos requisits no serà admesa la documentació si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de la terminació del termini assenyalat en l'anunci. Es considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta.

Transcorreguts, no obstant això, deu dies naturals següents a la indicada data sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

D'acord amb el punt 4.7 "Problemes amb l'enviament" de la Guia de preparació i presentació d'ofertes versió 6.3 publicada en la PLACE (figura 92) si, ocorreguts els supòsits de fets indicats en aquesta clàusula, el licitador decideix presentar oferta per registre físic una vegada rebut el justificant de referència de la petjada electrònica, NO HAURÀ D'EDITAR L'ARXIU XML. que li guardarà la PLACE en prémer "DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ". Qualsevol modificació canviarà el càlcul de petjada electrònica i ja no coincidirà amb la que es va presentar originalment. Aquest arxiu xml. és el que s'haurà d'enviar a través del registre físic o electrònic.

La data i hora de presentació de l'oferta serà sempre la de la seva petjada electrònica en la PLACE.

13.- Forma de les proposicions electròniques:

Al present procediment simplificat s'haurà de presentar **UN SOBRE ELECTRÒNIC ÚNIC:**

SOBRE ÚNIC O NÚM. 1 : *«Documentació general i oferta econòmica i tècnica avaluable per fórmules matemàtiques».*

El sobre ha d'estar signat a la PLACE pel licitador o la persona que el representi.

La Licitació és electrònica, i les proposicions es presentaran necessàriament per mitjans electrònics. En aquest cas, els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes íntegrament i obligatòriament de forma electrònica mitjançant l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACE).

Per a això, hauran de seguir les indicacions detallades en la Guia dels Serveis de Licitació Electrònica per a Empreses, i la Guia de preparació i presentació d'ofertes l'última versió publicada i accessible al següent enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasayuda

A la present licitació s'exigeix que el documents i sobre electrònics siguin presentats en format pdf. i signats electrònicament pel licitador o persona amb poder suficient de representació.

Per poder usar aquesta eina és requisit inexcusable ser un usuari "operador econòmic" registrat de la Plataforma de Contractació de Sector Públic. El registre haurà d'incloure les dades bàsiques i les dades addicionals. En la Guia d'Utilització de la Plataforma de Contractació del

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 48

Sector Públic per a Empreses (Guia de l'Operador Econòmic), accessible a l'enllaç anterior, es detalla el procediment per donar-se d'alta.

Les ofertes s'hauran de presentar en la forma i termini màxim (dia i hora) indicada a la lletra I) del QCC.

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna, així com l'autorització a la Mesa de contractació i a l'òrgan de contractació pot consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea segons arts.96 i 139 LCSP. En tot cas, en el cas que el licitador no autoritzi en la PLACE la consulta de les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), aquesta oposició no tindrà efectes, d'acord l' art.96 i 139 LCSP.

El licitador podrà autoritzar telemàticament a l'Ajuntament, al moment de presentar l'oferta electrònica a la PLACE o mitjançant autorització expressa segons annex I PCAP, per a consultar telemàticament la informació relativa al compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat , Comunitat Autònoma de Illes Balears i amb la Seguretat Social, i per obtenir aquelles dades o documents que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administració, sempre que, en aquest últim cas, el licitador hagi manifestat expressament que no desitja aportar-los al present procediment i hagi indicat en quin moment i davant quin òrgan administratiu els va presentar, de conformitat amb la clàusula 20 d'aquest Plec. ***(annex I PCAP)***

Així, als efectes indicats en els paràgrafs anteriors, en el cas que les proposicions per mitjans electrònics, l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic conté un apartat perquè el licitador empleni diverses autoritzacions. En aquest apartat el licitador ha de, necessàriament, autoritzar l'ús de les comunicacions electròniques i indicar l'adreça de correu electrònic habilitada al fet que fa referència la clàusula 10 i 14 d'aquest Plec. Quant a la resta d'autoritzacions de consulta de dades de tercers, haurà d'indicar que autoritza a l'Administració a consultar els sistemes que se citen, tret que desitgi manifestar l'oposició al fet que es refereix el paràgraf anterior, en aquest cas haurà d'indicar que no autoritza la consulta.

No tindrà efectes l'autorització o l'oposició en relació a la consulta a la Caixa General de Dipòsits, que no és de l'àmbit de l'Ajuntament.

Per finalitzar el procés de preparació de l'oferta el licitador haurà de signar aquest apartat com un sobre més, addicional als quals es requereixin segons l'establert en la clàusula 13 d'aquest Plec.

Les proposicions seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al moment d'obertura de les proposicions.

Els sobres electrònics han d'estar signats electrònicament pel licitador o la persona que li representi i el sobre quedarà automàticament tancat.

Si es tracta d'una unió temporal d'empreses, s'indicaran les dades de cadascun dels empresaris, devent els sobres anar signats pels representants de cadascuna de les empreses integrants de la unió.

Els interessats hauran de presentar les seves ofertes referides a la totalitat de les prestacions objecto del contracte.

Cada interessat podrà presentar solament una oferta en relació amb l'objecte del contracte.

Quan es permeti la presentació de variants en la lletra J del Quadre de característiques del contracte, en la qual constaran els requisits mínims, modalitats i característiques de les mateixes, les variants que inclogui en la seva oferta hauran de subjectar-se a les condicions establertes.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 48

L'incompliment de les normes contingudes en el primer paràgraf de la clàusula 12 d'aquest Plec donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes subscrites pel licitador.

Una vegada lliurada o remesa la proposició, no podrà ser retirada, sense perjudici de l'indicat en la clàusula 21 d'aquest Plec.

En cas que el licitador consideri que la seva proposició conté dades i documents que són susceptibles de ser considerats confidencials, d'acord amb l'article 133 LCSP, pot presentar una declaració , al sobre núm1, en la qual indiqui quines dades i quins documents són de caràcter confidencial i ho justifiqui adequadament. A més, aquesta circumstància s'ha de reflectir clarament i motivar **emplenant l'Annex I d'aquest plec relatiu a la confidencialitat.**

Els documents i les dades que presentin els licitadors poden ser considerats de caràcter confidencial quan la difusió a tercers pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector. Si no s'aporta aquesta declaració es considerarà que no hi ha cap document o dada que tengui aquest caràcter.

No es consideraran confidencials els documents que tenguin el caràcter de documents d'accés públic. S'entenen així els dipositats en arxius i registres oficials i els publicats en butlletins oficials de qualsevol àmbit. La declaració de confidencialitat no pot afectar la totalitat de l'oferta. En cas que l'òrgan de contractació consideri que les dades i els documents qualificats de confidencials no tenen aquest caràcter, pot determinar quins tenen caràcter confidencial, la qual cosa s'ha de motivar en l'expedient.

14.- Contingut de les proposicions

A la present licitació hi es presentarà **UN SOBRE ELECTRÒNIC ÚNIC atès que NOMÉS hi ha criteris d'adjudicació avaluats per fórmula matemàtica** Els licitadors han de presentar les seves proposicions en la forma indicada en la clàusula 12 i 13.d'aquest plec:

- **SOBRE NÚM. 1 *«Documentació general i* oferta econòmica i tècnica avaluable per fórmules matemàtiques».**

- **DECLARACIÓ RESPONSABLE.**

El licitador ha de presentar una declaració responsable signada segons el model de **l'Annex I d'aquest Plec** en la qual s'indiqui que compleix els requisits de capacitat, representació i, si escau, solvència o classificació que exigeix aquest Plec, de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; a no estar culpable en prohibició de contractar alguna, si es troba o no inscrit al ROLECE que no és obligatori en aquest procediment, a trobar-se habilitat professionalment per a realitzar l'activitat, i s'ha de comprometre, en cas que la proposta d'adjudicació recaigui a favor seu, a presentar, prèviament a l'adjudicació del contracte, els documents que exigeix la clàusula 16 d'aquest Plec.

Aquesta declaració ha d'incloure la manifestació de no estar sotmès a les prohibicions per contractar amb l'Administració de conformitat amb l'article 71 LCSP amb la menció expressa de no estar sotmès a cap dels supòsits a què es refereixen la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la CAIB, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 250/1999, de 3 de desembre, i Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim electoral general.

Aquesta declaració ha d'incloure que compleix amb la normativa laboral, social i d'integració dels discapacitats en el mon laboral.

Aquesta declaració també ha d'incloure que no ha realitzar ni realitzarà pràctiques col·lusòries contra la competència del mercat.

Aquesta declaració ha d'incloure la manifestació expressa d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l'Ajuntament d'Eivissa i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sens perjudici que la justificació acreditativa d'aquest requisit l'hagi de presentar, abans de l'adjudicació, l'empresari a favor del qual s'efectuï. **Així mateix, a la presentació d'ofertes**

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 48

electròniques a la PLACE i a l'annex I d'aquest plec, es pot autoritzar a l'Ajuntament a verificar telemàticament les dades del licitador sobre trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social als registres telemàtics oficials de les administracions competents únicament per acreditar dels extrems a aquest contracte; així no caldria que aportés certificats posteriorment.

Aquesta declaració ha d'incloure la manifestació de disposar de l'habilitació empresarial o professional exigida per dur a terme l'activitat o la prestació objecte del contracte.

Aquesta declaració ha d'incloure també la declaració expressa relativa a la pertinença o no a un grup empresarial definit de conformitat amb l'article 42 del Codi de comerç. En cas de pertinença a un grup empresarial, la declaració ha d'identificar el grup i, quan diverses empreses del grup participin en el procediment, les ha d'identificar totes.***(Annex I d'aquest Plec)***

A la PLACE ha de signar telemàticament la declaració qui tengui poder suficient per fer-ho.

En cas d'**unió temporal d'empresaris (UTE)** , aquests han de presentar tantes declaracions com empreses integrants de la unió hi ha, cadascuna signada pels representants respectius de les empreses integrants de la unió.

En el seu cas, es pronunciarà sobre la intenció **d'integrar mitjans externs** i aportarà al sobre núm. 1 tantes declaracions signades com tercers entitats i hagi segons l'article 75. 2 LCSP i clàusula 5 d'aquest plec.(***model annex I PCAP)***

- **El compromís de constitució d'unió temporal d'empreses, si s'escau.**

Es presentarà l'oferta com a UTE a la PLACE, la Guia de preparació y presentació d'ofertes versió febrer 2023 o l'última publicada a la web de la PLACE.

En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'ha d'indicar telemàticament a la PLACE al moment de presentar les ofertes, que hi serà el compromís de constituir-se formalment en unió temporal si resulten adjudicataris del contracte. El compromís telemàtic a la PLACE s'ha de signar els representants de cada una de les empreses que integren la unió.

S'indicarà correu electrònic habilitat del representat /apodera de la UTE per avisos de notificacions ***(model annex I PCAP)***

Els membres de la unió han d'indicar els noms i les circumstàncies dels empresaris que la formen i la participació de cada un, i han de designar telemàticament un representant o apoderat únic a la PLACE.

- Declaració de part de prestació i % que pretén subcontractar (***model annex I PCAP).***

- El compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per dur-lo a terme adequadament als quals fa referència la clàusula 5 d'aquest Plec **(*model annex I PCAP).***

- **L'empresa contractista amb més 50 persones treballadores, haurà presentar Declaració responsable de complir amb l'obligació de disposar d'un Pla per a la igualtat de dones i homes, aprovat i inscrit al registre laboral corresponent a la data de presentació de l'oferta, conforme amb el que es disposa a la Llei orgànica 2/2024 d'1 d'agost i als articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat de dones i homes.**

  El Pla s'ha d'inscriu-re en el registre oficial d'autoritat laboral competent o del Ministeri de Treball:

  https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/

- Manifestació, en el seu cas, de circumstàncies a què fa referència la clàusula 15 d'aquest Plec i, si escau, la lletra L del Quadre de característiques del contracte, quan l'empresa pretengui acollir-se al sistema de solució d'empats previst. L'acreditació de la

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 48

documentació per verificar el desempat s'aportarà pel licitador en el moment que es produeixi l'empat, no amb caràcter previ segons l'article 147 LCSP.

- Una declaració sobre els documents i les dades de caràcter confidencial, si s'escau, de conformitat amb la clàusula 13 d'aquest Plec i art.133 LCSP *(**Model declaració Annex I del Plec).***

- Les empreses estrangeres han de presentar una declaració que se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol mena, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (***model annex I del plec)***

La "PROPOSICIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AVALUABLE PER FÓRMULES MATEMÀTIQUES" s'inclourà al SOBRE ÚNIC O NÚM. 1 *(model annex II d'aquest plec):*

Les proposicions han d'estar signades per qui tingui poder suficient per fer-ho, i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta.

L'import de la proposició econòmica no haurà de superar el pressupost base de licitació establert en la lletra A de el Quadre de característiques del contracte.

L' import ha d'expressar-se clarament en nombres i lletres. S'ha d'indicar l' import (excloent-ne l' IVA), i, a continuació, com a partida independent, l' import de l' IVA que s'ha de fer repercutir. També ha d'indicar el tipus impositiu d' IVA aplicable a la prestació i l' import total de l'oferta.

S'entén que l'oferta econòmica inclou totes les taxes i imposts, directes i indirectes, i arbitris municipals que graven l'execució del contracte.

Juntament amb l'oferta econòmica i tècnica signada segons model Annex II d'aquest plec, els licitadors hauran d'aportar una memòria econòmica signada amb el desglossament dels principals costos de l'oferta, d'acord amb el previst al Quadre de Criteris d'Adjudicació del Contracte.

El moment decisiu per apreciar si hi concorren els requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l'Administració és el d'acabament del termini de presentació de les proposicions.

En tot cas l'òrgan de contractació, amb la finalitat de garantir el bon fi del procediment, pot demanar, en qualsevol moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte.

No obstant això, quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea , com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació i aquests siguin accessibles de manera gratuïta per a l'òrgan de contractació, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en els referits llocs.

D'acord amb l'art.159.6 al procediment abreujat simplificat no serà obligatori per a contractar amb l'Ajuntament que els licitadors estiguin inscrits al ROLECE al moment de presentar les ofertes.

De conformitat a el que es preveu en l'article 28.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la documentació a presentar pels licitadors podrà tenir el caràcter de còpia simple , sense perjudici que posteriorment puguin ser requerits per a aportar documentació original o bé còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques conforme a la legislació vigent en la matèria, a l'efecte d'acreditar la seva veracitat amb la visualització o acarament .

Igualment el licitador pot presentar electrònicament els documents originals o còpies autèntiques d'aquests.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 48

Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. La documentació redactada en una altra llengua haurà d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial a la llengua catalana o castellana.

15.- Criteris d'adjudicació

Per valorar les proposicions i determinar l'oferta més avantatjosa segons relació qualitat-preu es tindran en compte els criteris vinculats directament a l'objecte del contracte, basats en els que preveu l'article 145 i 146 LCSP que s'indiquen, juntament amb la ponderació atribuïda a cadascun, en la lletra A del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

Les proposicions s'han d'avaluar de conformitat amb les fórmules o el mode de valoració respecte dels criteris d'adjudicació, establerts en la lletra B del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

Obtinguda la valoració de les ofertes respecte dels criteris esmentats, s'assignarà a cadascuna d'aquestes els punts de ponderació corresponents a cada criteri.

L'òrgan de contractació pot establir en la lletra K del Quadre de característiques del contracte els paràmetres objectius en virtut dels quals s'ha d'entendre que les ofertes presentades no es poden complir perquè es consideren desproporcionades o anormals.

En el present procediment obert simplificat abreujat, quan s'identifiqui que la proposició del licitador proposat com adjudicatari pot ser considerada desproporcionada o anormal, s'ha de donar audiència únicament a ell amb un termini màxim de cinc (5) dies hàbils i s'ha de tramitar el procediment que preveu l'article 149 en relació a l'art.159.4, apartat quart de LCSP i segons lletra K) del QCC.

Obtinguda la puntuació respecte de cadascun dels criteris de totes les ofertes presentades i no declarades desproporcionades o anormals, se sumarà la puntuació total de cadascuna, i serà seleccionada la que obtingui més puntuació.

En el supòsit en què es produeixi igualtat en les proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació, la proposta d'adjudicació es realitzarà a favor del licitador que hagi acreditat el compliment de les circumstàncies que s'indiquen en la lletra L del Quadre de característiques del contracte, de conformitat amb l'article 147 LCSP.

Si malgrat tot això encara persisteix la igualtat, l'adjudicatari serà seleccionat mitjançant un sorteig, que se durà a terme en un acte públic, prèvia convocatòria de dia i hora atès anunci a la PLACE amb enllaç des del perfil del contractant.

16.- Obertura sobre, qualificació de la documentació general i proposició econòmica i tècnica i proposta adjudicació.

L'obertura electrònica dels **sobre únic o núm. 1** contenint la proposició es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb l'establert en l'article 145 i 146 de LCSP en funció del mètode aplicable per valorar els criteris d'adjudicació establerts en els plecs. L'obertura electrònica es farà per la mesa de contractació a la qual es refereix l'article 159.4 d) i art.326.6 LCSP.

Si observés defectes o omissions esmenables a la declaració responsable, proposicions o en la resta de la documentació presentada, ho notificarà al licitador corresponent, deixant constància d'aquesta notificació en l'expedient, concedint-li un termini de **tres dies naturals** perquè els esmeni, a comptar des de l'enviament al correu electrònic de l'anunci previ de notificació electrònica i publicació, en el mateix dia, de requeriment en Plataforma de contractació del Sector Públic estatal amb enllaç des del perfil del contractant , tot això segons art.141 i DA 15 LCSP. En cas contrari, des de la data de recepció de la notificació segons la Llei 39/2015 1 octubre.

16. 1 Després d'aquest acte privat, en la mateixa sessió, la Mesa procedirà a:

1r. Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, avaluar i classificar les ofertes.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 48

2n. Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.

3r. Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica perquè aporti documentació acreditativa de que l'empresa està degudament constituïda, te capacitat d'obrar, el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta , no es troba incurs en cap prohibició per contractar i està habilitat professionalment per exercir l'activitat segons lletra F.6 del QCC, que aporti el compromís al que es refereix l'article 75. 2 LCSP i la documentació justificativa que disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76. 2 LCSP i lletra F) QCC, a més justificació de que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social aportant el certificats indicats a la clàusula 16.2, d) PCAP o verificar-ho per l'Ajuntament si autoritzà expressament el seu accés a la presentació de l'oferta a la PLACE ; i tot això en el termini de set (7) dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació al correu electrònic i publicat l'acte a la Plataforma de contractació del sector públic estatal (PLACE), durant el mateix dia, segons art.159.4 i DA 15 LCSP.

En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació la mateixa s'haurà d'aportar en el termini de 7 dies hàbils establert per presentar la garantia definitiva indicat a punt quart anterior, com:

- **ANNEX.III:MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RESPECTE AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.** *(A incloure pel licitador proposat com adjudicatari del contracte i subcontractista, en el seu cas).*

- **ANNEX.IV:CERTIFICAT EMÈS PER LA COMPANYA D'ASSEGURANCES**.*(A incloure pel licitador proposat com adjudicatari del contracte).*

- **ANNEX V: MODEL DE NOTIFICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ** *(a presentar pel proposat com adjudicatari, l'adjudicatari o contractista segons lletra Q) del QCC)*

-Personalitat de l'empresari :

Quan es tracti d'un empresari individual se n'ha de presentar el document nacional d'identitat, el NIF o, si s'escau, el passaport, o bé l'autorització a l'òrgan de contractació perquè en verifiqui les dades d'identitat mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat.

Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF de l'empresa i l'escriptura de constitució, i/o modificació si s'escau, degudament adaptada a la Llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible de conformitat amb la legislació mercantil que hi sigui aplicable. Si no ho és, ha de presentar l'escriptura o el document de constitució, de modificació, els estatuts o l'acta fundacional, en el qual constin les normes per les quals se'n regula l'activitat, inscrits, si s'escau, en el registre públic corresponent.

En el cas d'unió temporal d'empresaris, prèviament a la PLACE s'ha de designar un **representant o apoderat únic de la unió** amb poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins que s'extingeixi, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa. Caldrà presentaran DNI del representant de la UTE o autorització telemàtica per a verificar-ho **(annex I PCAP),** i també el document fefaent acreditatiu de l'existència de la representació i de l'àmbit de les seves facultats per licitar i contractar, degudament inscrita, si s'escau, en el Registre Mercantil.

L'acreditació de l'habilitació professional exigida a la lletra F.6 del Quadre de característiques del contracte.

En el seu cas, compromís signat per ambdues parts (licitador i tercer extern) on indiqui de forma expressa l'objecte del present contracte, detallant la part de solvència (experiència,mitjans personals, materials...) que pretén posar a disposició per poder contractar amb l'Ajuntament i manifestant la seva responsabilitat solidària durant tota la vigència del contracte. A més haurà d'aportar documentació acreditativa de capacitat d'obrar, personalitat jurídica i solvència de l'entitat externa de la que pretén integrar part de la la

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 48

solvència , així com aportar Declaració de no trobar-se incurs en prohibició de contractar segons Annex I PCAP, etc.segons article 75 LCSP.

Es poden acceptar declaracions signades dels representants de les empreses amb poder suficient degudament acreditat davant l'òrgan de contractació. Tot allò segons l'art.75 LCSP.

L'acreditació de la representació quan s'actuï mitjançant un representant.

Quan el licitador actuï mitjançant un representant, s'ha d'aportar el DNI del representant o bé l'autorització a l'òrgan de contractació perquè en verifiqui les dades d'identitat mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat, i també el document fefaent acreditatiu de l'existència de la representació i de l'àmbit de les seves facultats per licitar i contractar, degudament inscrita, si s'escau, en el Registre Mercantil.

Aquest document ha d'estar validat pel servei jurídic de l'òrgan de contractació.

En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'ha de designar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins que s'extingeixi, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa.

Aportació de documentació del personal adscrit previst al F.5 del QCC i PPT o a més tardar abans d'iniciar els treballs .

Declaració sobre intenció de subcontractar part de prestació segons lletra Q del QCC i articles 215 i ss LCSP.

Declaració signada del subcontractista sobre no trobar-se incurs en prohibicions de subcontractista o bé abans d'iniciar els treballs.

Documentació que acrediti la capacitat del subcontractista i fent referència als elements tècnics i humans que disposa i la seva experiència tot allò segons lletra Q) del QCC i 215.2 LCSP i model VI d'aquest Plec o bé abans d'iniciar els treballs.

-Una declaració sobre els documents i les dades de caràcter confidencial, si s'escau, de conformitat amb la clàusula 13 d'aquest Plec i art.133 LCSP ***(Model declaració Annex I del Plec).***

L'empresa contractista amb més 50 persones treballadores, presentar el Pla per a la igualtat de dones i homes aprovat i certificat de trobar-se inscrit al registre laboral corresponent a la data de presentació de l'oferta, conforme amb el que es disposa a la Llei orgànica 2/2024 d'1 d'agost, amb la modificació de l'article 71 LCSP, i als articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat de dones i homes.

El Pla s'ha d'inscriu-re en el registre oficial d'autoritat laboral competent o del Ministeri de Treball: https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/

Altra documentació exigida al PCAP.

-Acreditar trobar-se al corrent de pagament d' obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries es realitzarà presentant la documentació següent, original o còpia autèntica o compulsada, d'acord amb la normativa de desenvolupament de LCSP:

- **Darrer rebut de l' impost sobre activitats econòmiques o el document d'alta en aquest (IAE)**, quan l'alta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació de pagament, juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l' impost. En el supòsit que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits d'exempció de l' impost, haurà de presentar el document d'alta i una declaració responsable en què s'acrediti aquesta circumstància.

- **Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears** pel que fa a les obligacions

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 48

tributàries amb aquest darrer o autorització a l'òrgan de contractació perquè sol·liciti en nom seu aquest certificat.

El licitador que no estigui obligat a presentar totes o alguna de les declaracions o documents corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.

L'Administració ha de comprovar d'ofici que el licitador està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Eivissa.

L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'autoritat administrativa competent. **Aquest certificat es pot substituir per una autorització a l'òrgan de contractació perquè sol·liciti en nom seu aquest certificat en el moment de presentar l'oferta electrònica a la PLACE.** En el supòsit que hagi de tenir-se en compte alguna exempció, s'haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.

Els certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (Hisenda estatal, autonòmica,) i amb la Seguretat Social hauran de ser expedits d'acord amb el que disposa la legislació que sigui d'aplicació i, si escau, podran ser tramesos a l'òrgan de contractació per via electrònica, d'acord amb la normativa vigent aplicable sobre això i **prèvia autorització expressa a l'òrgan de contractació perquè sol·liciti en nom seu aquest certificat en el moment de presentar l'oferta electrònica a la PLACE i segons l'annex I d'aquest plec.**

Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats membres de la Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espanya, hauran de presentar certificació expedida per l'autoritat competent al país de procedència, acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries corresponents. Així mateix, hauran de presentar certificació també expedida per l'autoritat competent en la qual s'acrediti que es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que s'exigeixen en el país de la seva nacionalitat. Tota la documentació esmentada en aquest apartat haurà de referir-se als dotze mesos darrers.

En els casos en què a la licitació es presentin empresaris estrangers d'un Estat membre de la Unió Europea o signatari de l'Espai Econòmic Europeu, l'acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems, que haurà de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit segons article 159.6 LCSP.

No obstant l'anterior, en el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és anormalment baixa per donar-se els supòsits previstos en l'article 149 LCSP, la Mesa, realitzades les actuacions recollides en els punts 1r. i 2n. anteriors, seguirà el procediment previst en el citat article, si ben el termini màxim perquè justifiqui la seva oferta el licitador no podrà superar els 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació.

De conformitat a el que es preveu en l'article 28.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la documentació a presentar pels licitadors podrà tenir el caràcter de còpia simple , sense perjudici que posteriorment puguin ser requerits per a aportar documentació original o bé còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques conforme a la legislació vigent en la matèria, a l'efecte d'acreditar la seva veracitat amb la visualització o acarament .

Igualment el licitador pot presentar electrònicament els documents originals o còpies autèntiques d'aquests. Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. La documentació redactada en una altra llengua haurà d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial a la llengua catalana o castellana.

En tots els casos, el licitador pot no aportar els documents quan estiguin en poder de l'Ajuntament d'Eivissa o de les organismes que integren el seu sector públic , o quan la informació requerida es pugui comprovar per tècniques telemàtiques, sense perjudici de l'autorització telemàtica d'accés a verificar trobar-se al corrent amb pagament d'impostos i de Seguretat social al moment de presentar l'oferta a la PLACE.

En aquest cas, el licitador ha de presentar, de conformitat amb els articles 4 i 10 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, una comunicació en la qual, d'acord amb el model que figura en l'Annex 1

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 48

d'aquest Decret, s'identifiqui el document no presentat, l'expedient, el registre, la base de dades o similar en què hi ha el document no presentat, amb indicació del número o la referència concrets o, si s'escau, el codi segur de verificació del document, i l'òrgan que custodia el registre o l'expedient en què consta. En aquesta comunicació ha d'autoritzar l'òrgan de contractació per obtenir la documentació esmentada mitjançant una transmissió telemàtica.

Aquesta facultat es pot exercir sempre que, respecte dels documents que el licitador decideixi no aportar i es conservin només en paper, no hagin transcorregut més de cinc anys des que va acabar el procediment del qual formen part.

En cas que els documents que el licitador decideixi no aportar estiguin incorporats a un expedient de contractació, només pot fer ús de la facultat de no aportar-los quan hagi resultat adjudicatari del contracte i no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va formalitzar, o quan no n'hagi resultat adjudicatari i el licitador no hagi retirat la documentació general o aquesta no hagi estat destruïda una vegada transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos, en els termes que, si s'escau, s'hagin establert en el corresponent plec de clàusules administratives particulars.

En tots el casos, **si el licitador manifesta a la declaració de responsable del sobre núm. 1 que es troba inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE)** en el Registre de Contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o en els registres que els substitueixin, **queda eximit d'aportar la documentació relativa a la personalitat i la capacitat d'actuar**, **i la representació,** i també l'habilitació professional o empresarial, la solvència econòmica i financera i, si escau, la solvència econòmica i financera i/o la classificació que es requereixin o que es consideri suficient en aquest contracte, sens perjudici de l'obligació de presentar la documentació exigida que no consti en el certificat esmentat.

La manifestació de trobar-se inscrit a la declaració de responsable del sobre núm.1 afegirà la declaració responsable en la qual el licitador manifesti que les circumstàncies que s'hi reflecteixen no han variat ***(model annex I PCAP).*** Aquesta manifestació s'ha de reiterar, en cas de resultar adjudicatari, en el document en el qual es formalitzi el contracte, sens perjudici que l'òrgan de contractació, si ho considera convenient, pugui efectuar una consulta al Registre.

En el no previst en aquest article s'observaran les normes generals aplicables al procediment obert.

La presentació per part del licitador dels documents acreditatius de la capacitat, la representació i/o la solvència o la classificació als quals fa referència la clàusula 16 en lloc de la declaració responsable o juntament amb aquesta declaració, no dóna lloc a la qualificació de la Mesa de Contractació, que, en conseqüència, no ha d'atorgar cap termini per esmenar els defectes o les omissions esmenables que, si s'escau, s'hi observin.

No obstant això, si en lloc de la declaració responsable es presenten únicament aquells documents, l'esmena ha de consistir a presentar la declaració responsable.

No es pot atorgar un nou termini d'esmena si la declaració responsable que el licitador presenta durant el termini d'esmena conté defectes o omissions, encara que siguin esmenables.

En cas que l'òrgan de contractació faci ús de la facultat que li atorga la clàusula 14 d'aquest Plec, aquesta documentació s'ha de presentar en el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà que el licitador hagi rebut el requeriment.

Una vegada presentada la documentació, la Mesa de Contractació l'ha de qualificar en la forma que estableix la clàusula 16 d'aquest Plec.

A l'efecte de completar l'acreditació de la capacitat i la solvència del licitador, se li poden demanar els aclariments que es considerin oportuns sobre els certificats i els documents presentats, i també se li pot requerir que presenti altres documents complementaris.

La comunicació dels defectes o omissions esmenables es realitzarà per notificacions electròniques segons article 141 i DA 15 LCSP. El termini per esmenar o aclarir serà de tres dies naturals.

La documentació que presenti el licitador en aquest moment ha d'estar a disposició de la Mesa de Contractació abans que acabi el termini per esmenar.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 48

La falta d'esmena en el termini assenyalat dels defectes o omissions advertits donarà lloc a l'exclusió.

Si la documentació d'un licitador conté defectes substancials o deficiències materials no esmenables, no serà admès a la licitació.

Si no compleix el requeriment en el termini assenyalat o si no esmena en termini els defectes o les omissions advertits, o en cas que la documentació del licitador contengui defectes substancials o deficiències materials no esmenables, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas es demanarà la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre que s'hagin classificat les ofertes i sense necessitat de ponderar novament els criteris d'adjudicació ni de recalcular les puntuacions dels licitadors.

17.- Constitució de la garantia definitiva

No cal al procediment abreujat simplificat.

18.- Adjudicació

La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i notificada als licitadors tot publicant-se en el termini de 15 dies naturals a la PLACE amb enllaç des del perfil del contractant de conformitat amb l'article 151 i 159.6 LCSP.

És aplicable a la motivació de l'adjudicació l'excepció de confidencialitat que conté l'article 133 de LCSP.

A la PLACE cal expressar exposició resumida de raons de desestimació d'ofertes, o motius d'exclusió per no equivalència de no ajustar-se la prestació als requisits de rendiment o exigències funcionals, i desglossament de valoracions assignades als diferents licitadors inclòs l'adjudicatari. També cal publicar el nom de l'adjudicatari, característiques i avantatges de la seva proposició que han estat determinants per ésser elegida com millor oferta qualitat-preu respecte de las altres.

En la notificació electrònica de l'adjudicació al licitador haurà d'informar-se de la data de formalització segons art. 151.3 i DA 15 LCSP.

L'adjudicació del contracte s'ha de dictar en el termini màxim de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà d'haver obert les proposicions, o de dos mesos comptadors des que s'hagin obert les proposicions, quan en el contracte es valorin, respectivament, un únic criteri d'adjudicació o diversos criteris.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït l'adjudicació, els licitadors poden retirar les seves ofertes.

L'adjudicació s'ha de dictar en tot cas, sempre que alguna de les ofertes presentades compleixi els requisits que exigeix el Plec de clàusules, i en aquest cas no es pot declarar deserta la licitació.

No obstant això, en els termes que preveu l'article 152 LCSP l'òrgan de contractació, abans de dictar l'adjudicació, pot renunciar a subscriure el contracte per raons d'interès públic, o desistir del procediment tramitat, quan tengui defectes no esmenables.

III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

19.- Formalització del contracte

D'acord amb l'article 159.6.g) de la LCSP, en aquest procediment no és necessària la formalització del contracte en document administratiu independent. El contracte es perfeccionarà mitjançant l'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació, que serà suficient als efectes de formalització.

Si, per causes imputables a l'Administració, no pogués produir-se la formalització en els termes legalment previstos, el contractista tindrà dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis que la demora li ocasioni, de conformitat amb l'article 153 de la LCSP.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 48

Quan el contracte impliqui l'accés del contractista a fitxers que continguin dades de caràcter personal, del tractament dels quals no en sigui responsable segons determina la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el contractista tindrà la consideració d'encarregat del tractament, als efectes establerts en aquesta Llei orgànica i la seva normativa de desenvolupament així com el que preveu el Reglament UE 2016/679 de Parlament Europeu i Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació a tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i del Reial decret llei 5/2018 de 27 de juliol de mesures urgents per l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

L'accés no es considerarà comunicació de dades, ja que és necessari per a la realització de la prestació de l'objecte del contracte.

En tot cas i quan el contractista tingui accés a fitxers en els quals constin dades de caràcter personal, del tractament dels quals no sigui responsable, serà necessari que en el contracte, o en un document independent, s'incloguin les clàusules necessàries per tal de regular l'accés esmentat, en els termes i amb el contingut previstos en la disposició addicional 25 de la LCSP, en relació amb la LO 3/2018 i seva normativa de desenvolupament, així com el que preveu el Reglament UE 2016/679.

S'informa que l'exercici de drets i reclamacions en matèria de protecció de dades es farà davant el responsable del tractament atès el procediment electrònic previst a la seu electrònica de l'Ajuntament , catàleg de tràmits de *"protecció de dades".*

IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

20. Responsable del contracte

L'òrgan de contractació designarà una persona física o jurídica, vinculada a l'ens contractant o aliena a ell, com a responsable del contracte, qui supervisarà l'execució del mateix, comprovant que la seva realització s'ajusta a l'establert en el contracte, i adoptarà les decisions i cursarà al contractista les ordres i instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

El responsable del contracte és el que figura, si escau, en el QCC, a qui correspon, per tant, l'adreça i inspecció de l'execució del contracte, podent ser auxiliat per col·laboradors que integraran l'equip d'adreça.

21. Obligacions del contractista

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el contracte i en el present Plego de clàusules administratives particulars, observant fidelment l'establert en el Plec de prescripcions tècniques, així com les instruccions que, si escau, li donés per escrit el responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació.

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats.

El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els termes previstos en la clàusula 8 d'aquest Plec.

L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill del contractista.

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin, per si o per personal o mitjans depenents del mateix, a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

El contractista serà responsable igualment dels danys i perjudicis que s'originin durant l'execució del contracte, tant per a l'Administració com para tercers, per omissions, errors, utilització de mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. Si el contracte s'executés de forma compartida amb més d'un professional, tots respondran solidàriament d'aquestes responsabilitats.

El contractista haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de l'ocupació, igualtat de gènere,

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 48

condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i l'obligació de contractar a un nombre o percentatge específic de persones amb discapacitat, així com l'obligació de complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació, havent de tenir al seu càrrec el personal necessari per a la realització de l'objecte del contracte, respecte del que ostentarà, amb caràcter general, la condició d'empresari.

El personal que el contractista destini a l'execució del contracte no tindrà vinculació laboral ni de qualsevol altre tipus amb l'Ajuntament. Aquest personal quedarà exclusivament sota el poder d'adreça del contractista, sense perjudici de les facultats que la normativa de contractació reconeix a l'òrgan de contractació.

En conseqüència, l'adreça i la gestió del contracte corresponen al contractista, de manera que aquest assumeix un risc empresarial veritable i les facultats d'adreça i control respecte dels treballadors, per la qual cosa aquestes tasques no corresponen a l'entitat contractant, que únicament té facultats de control, i tot això amb independència de les relacions de col·laboració entre les parts perquè el contracte s'executi correctament.

En els casos en què així ho exigeixi una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general, el contractista tindrà l'obligació de subrogar-se com a ocupador en determinades relacions laborals. En compliment de l'obligació establerta en l'article 130 de la LCSP, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació es detallen en la lletra O del Quadre de característiques del contracte.

Aquestes previsions en relació amb la subrogació de treballadors seran també aplicables als socis treballadors de les cooperatives quan aquests estiguessin adscrits al servei o activitat objecto de la subrogació.

Quan l'empresa que vingués efectuant la prestació objecto del contracte a adjudicar fos un Centre Especial d'Ocupació, l'empresa que resulti adjudicatària tindrà l'obligació de subrogar-se com a ocupador de totes les persones amb discapacitat que vinguessin desenvolupant la seva activitat en l'execució del contracte.

Sense perjudici de l'aplicació, si escau, de l'establert en l'article 44 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el contractista tindrà l'obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social reportades, encara en el cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats pel nou contractista, sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim.

En aquest cas, l'Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels citats salaris, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels citats salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva en tant no s'acrediti l'abonament d'aquests.

Quan, a la finalització del present contracte, hagi de produir-se la subrogació al fet que es refereix el paràgraf primer, el contractista haurà de proporcionar a l'òrgan de contractació, a requeriment d'est o, en tot cas, amb una antelació mínima de 4 mesos a la finalització del termini d'execució del contracte, la informació relativa a la relació i les condicions laborals dels treballadors que hagin de ser objecte de subrogacions successives, en els termes expressats en l'article 130.1 de la LCSP. Podrà establir-se una antelació mínima superior per al compliment d'aquesta obligació en la lletra O del Quadre de característiques del contracte.

El contractista haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i hagin arribat al seu coneixement en ocasió del mateix.

En els casos en què la naturalesa de l'objecte del contracte ho permeti, l'Administració adquirirà la propietat intel·lectual o industrial del treball objecto del contracte des del seu inici, sent responsabilitat del contractista els perjudicis que es puguin derivar contra tal dret de propietat per actuacions a ell imputables.

En el supòsit en què el contracte tingui per objecte el desenvolupament i la posada a la disposició de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial, i tret que en la lletra W del Quadre de característiques del contracte s'estableixi el contrari, l'execució del contracte porta

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 48

aparellada la cessió a l'Administració contractant del dret d'ús d'aquests productes, podent aquesta, a més, autoritzar el seu ús als ens, organismes i entitats pertanyents al sector públic.

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés en ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit caràcter en la lletra V del Quadre de característiques del contracte d'aquest Plec o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest haver des mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta informació, tret que en aquest Quadre o en el contracte s'estableixi un termini major.

El contractista ha de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades de conformitat amb l'establert en el Plec.
El contractista està obligat a complir amb les condicions especials en relació amb l'execució del contracte que, de conformitat amb l'article 202 de la LCSP, s'hagin establert en la lletra M) del Quadre de característiques del contracte d'aquest Plec, i a instar, si escau, a tots els subcontractistes que participin en l'execució del contracte a complir-les igualment.

En el cas que, d'acord amb la lletra X del quadre de característiques del contracte, la seva execució impliqui el tractament de dades personals pel contractista, serà condició especial d'execució l'obligació establerta en el plec compliment pel contractista de la normativa nacional i de la Unió Europea sobre protecció de dades.

El contractista està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment per aquella de les obligacions previstes en el Títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

22. Despeses i impostos per compte del contractista.

Tant en les ofertes presentades pels interessats, com als pressupostos d'adjudicació s'entenen compresos totes les taxes i impostos, directes i indirectes, i arbitris municipals que gravin l'execució del contracte, que correran per compte del contractista, excepte l'IVA que hagi de ser repercutit i suportat per l'Administració, que s'indicarà com a partida independent.

Es consideren també inclosos en la proposició de l'adjudicatari i en el preu del contracte totes les despeses que resultessin necessaris per a l'execució del contracte, inclosos els possibles desplaçaments.

23. Pagament del preu.

El pagament del preu es realitzarà una vegada executada i rebuda de conformitat la prestació objecte del contracte, prèvia presentació de la corresponent factura.

El pagament del preu es realitzarà d'acord amb la lletra P del Quadre de característiques del contracte, i previ informe favorable o conformitat del funcionari o òrgan directiu que rebi o supervisi el treball o, si escau, del designat per l'òrgan de contractació com a responsable del mateix.

El pagament es realitzarà contra factura, expedida d'acord amb la normativa vigent, degudament conformada per la unitat o òrgan directiu que rebi el treball o, si escau, pel designat com a responsable del contracte.

Les factures electròniques es presentaran a través de la plataforma FACe, accessible a l'enllaç següent: https://face.gob.es/es.

Les factures en paper es presentaran davant el registre administratiu del destinatari de la prestació contractada segons la lletra P) del QCC.

Les factures hauran de contenir les dades següents:
La identificació de l'òrgan de contractació, assenyalat en el QCC

La identificació de l'òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública, assenyalat en el Quadre de característiques del contracte.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 48

La identificació del destinatari de la prestació contractada, assenyalat en la Portada d'aquest Plec (Responsable del contracte, Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte).

El contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans legalment establerts, el seu dret a cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió assorteixi efectes, i l'Administració expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, cal que es notifiqui fefaentment a aquesta última l'acord de cessió.

24. Incompliment del contracte

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total del contracte, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte, o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, o per les penalitats que s'haguessin establert en el Quadre de característiques del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 % del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Aquesta mateixa facultat tindrà l'Administració respecte al termini total d'execució o quan la demora faci presumir raonablement la impossibilitat del seu compliment

La imposició de penalitat no exclou la indemnització al fet que pugui tenir dret l'Administració pels danys i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista.

La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.

Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al contractista, l'Administració podrà, a petició d'est o d'ofici, concedir la pròrroga adequada, d'acord al que es disposa en l'article 195.2 de la LCSP.

En el cas que el contractista realitzés defectuosament l'objecte del contracte, l'òrgan de contractació podrà, de conformitat amb l'article 192.1 de la LCSP, imposar una penalitat proporcional a la gravetat de l'incompliment, en una quantia que no podrà ser superior al 10 % del preu del contracte.

En el cas que el contractista incomplís el compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això, al fet que es refereixen l'article 76.2 de la LCSP, les clàusules 5.2 i 20.2.c) i la lletra F.5 del Quadre de característiques del contracte d'aquest Plec, l'òrgan de contractació haurà de, de conformitat amb l'article 192.1 de la LCSP, optar per resoldre el contracte, en el cas que se li hagi atribuït caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de l'article 211.1.f) de la LCSP, o bé imposar una penalitat proporcional a la gravetat de l'incompliment, en una quantia que no podrà ser superior al 10 % del preu del contracte.

En el cas que el contractista incompleixi les condicions especials d'execució del contracte previstas en la clàusula corresponent del PCAP i en lletra M del Quadre de característiques del contracte d'aquest Plec, l'òrgan de contractació pot, de conformitat amb l'article 202 de la LCSP, establir penalitats o atribuir-los el caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de l'article 211.1.f) de la LCSP.

La quantia de cada penalitat no podrà ser superior al 10 % del preu del contracte L'incompliment d'aquestes condicions podrà ser considerat infracció greu als efectes establerts en l'article 71.2.c) de la LCSP si així s'indica en la lletra L del Quadre de característiques del contracte.

El total de les penalitats que s'imposin per aquests incompliments no podrà superar el 50 % del preu del contracte.

Quan l'incompliment o el compliment defectuós de la prestació afecti a característiques de la mateixa que s'hagin tingut en compte per definir els criteris d'adjudicació, l'òrgan de contractació pot, de conformitat amb l'article 122.3 de la LCSP, establir penalitats o atribuir a la puntual observança d'aquestes característiques el caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de l'article 211.1.f) de la LCSP. La quantia de cada penalitat no podrà ser superior al 10 % del preu del contracte. S'estarà a l'indicat en la lletra S del Quadre de característiques del contracte.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 48

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit parcialment l'execució de les prestacions definides en el contracte, l'òrgan de contractació podrà, de conformitat amb l'article 192.2 de la LCSP, optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per imposar les penalitats previstes en la lletra Q del Quadre de característiques del contracte.

En el cas que el contractista hagués incomplit l'obligació de proporcionar informació relativa a les relacions i condicions laborals dels treballadors al fet que es refereix la clàusula 24.6, l'Administració haurà de, de conformitat amb l'article 130.4 de la LCSP, imposar una penalitat en una quantia que podrà aconseguir el 10 % del pressupost del contracte.

L'incompliment pel contractista en l'execució del contracte de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat i en particular les establertes en l'Annex V de la LCSP, i, especialment, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc, de conformitat amb l'article 201 de la LCSP, a la imposició de les penalitats al fet que es refereix l'article 192 de la LCSP, la quantia de la qual no podrà ser superior al 10 % del preu del contracte.

Quan el contractista hagués infringit les condicions establertes en l'article 215.2 de la LCSP per procedir a la subcontractació, o no hagués acreditat l'aptitud del subcontractista o les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o les que fan urgent la subcontractació, l'Administració podrà imposar una penalitat de fins a un 50 % de l'import del subcontracte o resoldre el contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 211.1.f) segon paràgraf de la LCSP. S'estarà a l'indicat en el Quadre de característiques del contracte.

Quan el contractista hagués incomplit un contracte de serveis que comporti prestacions directes a favor de la ciutadania i de tal incompliment es derivés pertorbació greu i no reparable per altres mitjans en el servei i l'Administració no decidís la resolució del contracte, podrà acordar el segrest o intervenció del mateix fins que aquella desaparegui, de conformitat amb l'article 312.d) de la LCSP. En tot cas, el contractista haurà d'abonar a l'Administració els danys i perjudicis que efectivament li hagi ocasionat.

25. Cessió del contracte i subcontractació.

Els drets i obligacions que genera el contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència al mercat, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 214.2 de la LCSP.

No podrà autoritzar-se la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

Respecte de la subcontractació cal estar a les prescripcions de la lletra Q) del QCC.

26. Modificació del contracte

El contracte es podrà modificar per raons d'interès públic en les condicions i amb l'abast i els límits expressats, si escau, en la lletra R del Quadre de característiques del contracte, de conformitat amb els articles 190, 203 i 204 de la LCSP.

No obstant això, el contracte també podrà modificar-se quan concorrin les circumstàncies previstes expressament en l'article 205 de la LCSP. Aquestes modificacions podran ser obligatòries per al contractista segons l'indicat en l'article 206 de la LCSP.

La modificació del contracte es realitzarà d'acord amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP, amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP, i haurà de formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP i publicar-se conforme a l'establert en els articles 207 i 63 de la LCSP.

27. Suspensió del contracte

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 48

Si l'Administració acordés la suspensió del contracte o aquella tingués lloc per l'aplicació del que es disposa en l'article 198.5 de la LCSP, s'estendrà un acta, d'ofici o a sol·licitud del contractista, en la qual es consignaran les circumstàncies que l'han motivat i la situació de fet en l'execució d'aquell.

Acordada la suspensió, l'Administració abonarà al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per est, els quals es xifraran conformement al que es disposa en l'article 208.2 de la LCSP.

V. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

28. Compliment del contracte

El contracte s'entendrà compliment pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu objecte, de conformitat amb l'establert en aquest Plec i, si escau, en el de prescripcions tècniques i a satisfacció de l'Administració, la conformitat de la qual es farà constar de forma expressa dins del termini d'un mes des de la finalització de la prestació o en el termini que, si escau, estableixi la lletra C o E del Quadre de Característiques del Contracte. Si escau, es comunicarà a la Intervenció de l'Ajuntament el dia de l'acte de lliurament, per a la seva assistència en les seves funcions de comprovació de la inversió.

L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, l'Administració podrà rebutjar-la, quedant exempta de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

Dins del termini de 30 dies a explicar des de la data de l'acta de recepció o conformitat, haurà d'acordar-se, si escau i quan la naturalesa del contracte ho exigeixi, i ser notificada al contractista la liquidació corresponent del contracte i abonar-se-li, si escau, el saldo resultant.

29. Resolució i extinció del contracte

A més dels supòsits de compliment, el contracte s'extingeix per la seva resolució, acordada per la concurrència d'alguna de les causes previstes en els articles 211 i 313 de la LCSP donant lloc als efectes previstos en els articles 213 i 313 de la LCSP.

En els casos en què s'exigeixi el deure guardar sigil, produeix igualment la resolució del contracte, l'incompliment pel contractista de l'obligació de guardar sigil al fet que es refereix aquest Plec, respecte a les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i hagin arribat al seu coneixement en ocasió del mateix.

A l'extinció dels contractes de serveis, no pot produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Administració contractant.

30. Termini de garantia

L'objecte del contracte ha de quedar subjecte al termini de garantia que s'indica en la lletra E del Quadre de característiques del contracte, o el que, si escau, s'hagi establert en el contracte per millora de l'adjudicatari, a comptar des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual l'Administració pot comprovar que el treball realitzat s'ajusta al contractat i a l'estipulat en el present Plec i en el de prescripcions tècniques.

Si en aquest Quadre no s'indica res, s'entén que no procedeix el seu establiment, segons justificació que consta en l'expedient.

Durant el període de garantia, el contractista està obligat a esmenar, a la seva costa, totes les deficiències que es puguin observar en l'executat, amb independència de les conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats en què hagués pogut incórrer, d'acord a l'establert en el present Plec i en l'article 311 de la LCSP.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 48

Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats, queda extingida la responsabilitat del contractista, sense perjudici de l'establert en els articles 314 i 315 de la LCSP respecte dels contractes que tinguin per objecte l'elaboració de projectes d'obres.

31. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.

No cal dipositar cap garantia al present contracte.

VI. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

32. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals facilitades durant el procediment de contractació o durant l'execució del contracte o que es refereixin a aquesta execució han de ser tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

El compliment pel contractista tant de la normativa nacional com de la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades és una condició especial d'execució del contracte i té el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1 f). de LCSP.

La finalidad del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació del present procediment de contractació d'acord amb la normativa citada en el Plec.

Les categories de dades personals objecte de tractament poden ser les dades identificatives, acadèmiques, professionals, laborals, econòmiques, financeres i d'assegurances que faciliti l'empresari o el seu representant.

La comunicació de dades personals és un requisit legal necessari per participar en el procediment de contractació i formalitzar el contracte.

El responsable del tractament s'indica en la lletra X del Quadre de característiques del contracte. En el QCC està recollit clàusula 39.1 que correspon a aquesta clausula 32.

Les dades personals s'han de comunicar d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

Les dades personals s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, i durant els períodes establerts en la normativa d'arxiu i patrimoni documental.

La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i no inclusió en tractaments automatitzats, i, fins i tot, retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament citat, davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment indicat en la lletra X del Quadre de característiques del contracte.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La Delegació de Protecció de Dades és la que s'indica en la lletra X del Quadre de característiques del contracte.

En la lletra X del Quadre de característiques del contracte s'indica si l'execució del contracte implica o no el tractament de dades personals per part del contractista.

En cas que el contracte impliqui el tractament de dades personals per part del contractista per compte del responsable del tractament la finalitat serà la que s'assenyali en la lletra X del quadre de característiques del contracte.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 48

Quan el contracte impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter personal del tractament del qual sigui responsable l'entitat contractant, el contractista ha de tenir la consideració d'encarregat del tractament a l'efecte del compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i haurà de complir les obligacions establertes en aquesta normativa.

Quan el contractista tingui la consideració d'encarregat del tractament, serà necessari que en el contracte, o en un document independent s'incloguin les clàusules precises a fi de regular aquest accés, en els termes i amb el contingut previstos en la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i de conformitat amb la Disposició addicional 25 de la LCSP. En particular, es faran constar l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories d'interessats, i les obligacions i drets del responsable. Així mateix s'han de fer constar si s'autoritza que un tercer tracti les dades personals per compte del contractista.

Abans de la formalització del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar la declaració responsable . Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1 f) de LCSP.

Quan finalitzi la prestació contractual les dades de caràcter personal així com qualsevol suport o document en què constin han de ser destruïts o retornats a l'entitat contractant responsable, o a l'encarregat de tractament que aquesta hagués designat.

En el cas que l'execució del contracte no impliqui el tractament de dades personals per part del contractista, aquest no està autoritzat a realitzar cap operació sobre dades personals o conjunt de dades personals dels quals tingui coneixement de forma accidental o accessòria, i s'ha d'abstendre de realitzar qualsevol tractament de dades personals no autoritzat. En el cas que, durant l'execució del contracte, tingui accés a dades personals, el contractista i el seu personal estaran obligats a guardar secret professional respecte dels mateixos i no poden utilitzar aquesta informació per a cap finalitat diferent a la derivada de la prestació del servei.

1) Del tratamiento de datos de carácter personal de los Terceros por parte del AJUNTAMENT D'EIVISSA.

Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de contratación, de persona física que actúa por sí misma o, en su caso, como representante de persona jurídica, así como los datos personales de quienes ejecutarán, en su caso, el objeto del contrato, serán tratados, en calidad de Responsable, por **AJUNTAMENT D'EIVISSA**.

Los datos de carácter personal serán tratados para la valoración de la solvencia profesional de los licitadores y, en caso, de resultar adjudicatario o contratista, los datos serán tratados para la formalización de la relación contractual, así como para la comunicación o remisión de notificaciones necesarias u obligatorias, en relación con el control y ejecución del objeto del contrato.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento por parte de **AJUNTAMENT D'EIVISSA** de las obligaciones legales dimanantes de la legislación de contratos del sector público y, por otro lado, la formalización y ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario o contratista.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración púbica contratante y, en su caso, a otros entes públicos (Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Juzgados o Tribunales, Agencia Tributaria, Agencia Antifraude u otras entes u organismos públicos) en los supuestos previstos, según Ley.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 48

Los datos podrán ser publicados, en su caso, en los tablones, físicos o electrónicos, en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, dispuesto en la página institucional o sede electrónica de **AJUNTAMENT D'EIVISSA.**

De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal, los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y, en su caso, oposición, mediante un escrito, acompañado de fotocopia del DNI, Pasaporte o documento identificativo equivalente, a presentar a través del Registro de Entrada de **AJUNTAMENT D'EIVISSA**. En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección de datos, podrá presentar una reclamación, en primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección de datos dpd@eivissa.es o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es

2) De las obligaciones de guardar confidencialidad y prohibición de acceso a datos de carácter personal en la ejecución del contrato [Prestación de servicios sin acceso a datos personales].

En caso de que la ejecución del objeto de contrato no comporte un tratamiento de datos personales por parte del contratista, el personal de este último deberá, en todo caso, guardar confidencialidad y, en su caso, secreto profesional, sobre los datos de carácter personal que hubiera tenido conocimiento, directa o indirectamente, con ocasión de la prestación del servicio, suministro u obra. Esta obligación subsistirá aun después de extinguirse la relación contractual con **AJUNTAMENT D'EIVISSA**. En todo caso, el personal del contratista tendrá la prohibición de acceder a los sistemas de información, en los que obra los datos personales y demás información, responsabilidad de la entidad contratante.

3) De las obligaciones en protección de datos de carácter personal de los Terceros, en condición de licitadores o, en su caso, contratistas o adjudicatarios [*Prestación de servicios con tratamiento de datos personales].*

El Tercero, sea persona física o jurídica, en condición de licitador o, en su caso, contratista o adjudicatario, asumirá las siguientes obligaciones en protección de datos, las cuales tienen el carácter de esenciales a los efectos del régimen de resolución del contrato.

3.1. De las obligaciones en protección de datos de carácter personal de los Terceros en el momento de la presentación de la oferta de licitación. Respuesta a cuestionario y declaración de subcontratación de los servidores.

El licitador deberá entregar, obligatoriamente, junto la oferta de licitación, la respuesta al cuestionario mostrado en el **ANEXO I-A de este pliego** , a los efectos elegir al contratista que, en calidad de Encargado de Tratamiento, ofrezca las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento de los datos personales sea conforme con los requisitos de la legislación, europea y española, y garantice la protección de los derechos del interesado.

En especial, los licitadores han de responder si tiene previsto subcontratar los servidores informáticos, en los que fueran a tratarse datos de carácter personal derivados de la ejecución del contrato y/o, en su caso, los servicios asociados (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) a los servidores. Se deberá indicar en la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

3.2. De las obligaciones en protección de datos de los Terceros al momento de formalizar la relación contractual. Declaración de la ubicación de servidores y lugar de prestación del servicio.

El contratista o adjudicatario deberá presentar antes de la formalización del contrato una declaración, como la mostrada en el **ANEXO I-A de este pliego**, en la que ponga de manifiesto dónde están ubicados los servidores informáticos, propios o de terceros, en los que, en su caso, se tratasen datos de carácter personal derivados de la ejecución del contrato, así como también deberá declararse el lugar desde se prestarán los servicios asociados a estos servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos).

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 48

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria, en su caso, sobre nuevos subcontratistas.

En todo caso, los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.

Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

3.3. De las obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter personal, por cuenta de AJUNTAMENT D'EIVISSA , por parte de los Terceros adjudicatarios o contratistas.

En los contratos cuya ejecución requiera el tratamiento de datos de carácter personal, a nivel informático y/o en papel, por cuenta de **AJUNTAMENT D'EIVISSA,** esta última ostentará la condición de Responsable de Tratamiento y el contratista o adjudicatario ostentará la condición de Encargado del Tratamiento.

El contratista o adjudicatario estará obligado a cumplir con el Reglamento (UE) 2016/688 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), así como demás disposiciones que, en materia de protección de datos, resultaren aplicables durante la vigencia de la relación contractual.

A estos efectos, el contratista formalizará el encargo de tratamiento de datos de carácter personal, suscribiendo el documento conforme al artículo 28 Reglamento UE 679/2016 y letra X) del CCC adjunto a este pliego.

La presente cláusula y las obligaciones en esta establecidas constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre **AJUNTAMENT D'EIVISSA** (Responsable de Tratamiento) y el contratista o adjudicatario (Encargado de Tratamiento). Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales, y tendrán la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste.

De forma enunciativa y no limitativa, el contratista o adjudicatario, asumirá las siguientes obligaciones y responsabilidades en el tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de **AJUNTAMENT D'EIVISSA**:

- **Confidencialidad y deber de secreto profesional. -** El personal del contratista o adjudicatario deberá guardar la debida confidencialidad - y, en su caso, secreto profesional que rija su actividad profesional - sobre los datos personales a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio. Esta obligación subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el contratista o adjudicatario o, en su caso, con AJUNTAMENT D'EIVISSA. Es obligación del contratista o adjudicatario comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su cumplimiento.

- **Finalidad del tratamiento de los datos personales.** – Los datos personales serán tratados, única y exclusivamente, para la ejecución y control del objeto del contrato.

- **Limitación en el uso y cesión de los datos.** – El contratista o adjudicatario no aplicará o utilizará los datos de carácter personal con un fin distinto al objeto del contrato, así como no los cederá o comunicará a terceros, ni siquiera para su conservación.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 48

- **Registro de actividades de tratamiento.** - El contratista o adjudicatario deberá llevar por escrito, incluso en formato electrónico, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de **AJUNTAMENT D'EIVISSA** que contenga, al menos, la información relativa a finalidad o usos del tratamiento, tipología de datos objeto de tratamiento y una descripción general de las medidas, técnicas y organizativas, de seguridad adoptadas sobre éstos.

- **Seguridad de los datos. -** Atenderá a cuantas instrucciones en seguridad pueda transmitir **AJUNTAMENT D'EIVISSA**, en calidad de Responsable del Tratamiento, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad variables para los derechos y las libertades de las personas físicas. El contratista o adjudicatario establecerá las medidas técnicas y organizativas, necesarias para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente que, en su caso, incluyan, entre otros: **a)** La seudoanimización y el cifrado de datos personales; **b)** La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; **c)** La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico; **d)** Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

  En todo caso, las medidas de seguridad que deberá adoptar el Encargado de Tratamiento serán conforme a las exigidas a la Administración pública, en virtud del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENS). En concreto, serán las medidas de carácter organizativo, operacional y de protección recogidas en el Anexo II del citado Real Decreto, sin perjuicio de adoptar también estándares y buenas prácticas del sector de la seguridad de la información [de forma enunciativa y no limitativa, estándares de la serie de normas ISO/IEC 2700; el código de Buenas Prácticas de Seguridad de la Información del Information Security Forum (ISF)].

- **Colaboración. -** El contratista o adjudicatario pondrá a disposición de **AJUNTAMENT D'EIVISSA** toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Responsable de Tratamiento o de otro auditor autorizado por el Responsable de Tratamiento. En su caso, el contratista o adjudicatario colaborará en el supuesto de tener que efectuar una notificación de violaciones de datos a las Autoridades de Protección de Datos y, en su caso, la comunicación a los interesados. La comunicación se efectuará sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 horas, y a través de correo electrónico, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. El contratista o adjudicatario también colaborará en la realización de las evaluaciones de impacto relativa la protección de datos y, en su caso, la realización de consultas previas. En todo caso, el contratista o adjudicatario colaborará con **AJUNTAMENT D'EIVISSA** ante cualquier requerimiento hecho por la autoridad competente en relación con el tratamiento de datos personales encomendado. Si el contratista o adjudicatario considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el contratista o adjudicatario informará inmediatamente a **AJUNTAMENT D'EIVISSA**.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 48

- **Ejercicio de derechos por los interesados. -** Los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, limitación, portabilidad u oposición se ejercerán por los interesados ante **AJUNTAMENT D'EIVISSA**. Si el contratista o adjudicatario recibiese una petición de ejercicio de derechos deberá informar inmediatamente al interesado o afectado de la identidad del Responsable del Tratamiento, para que aquél se dirija al mismo. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud. Asistirá al Responsable de Tratamiento, cuando así se precisase, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

- **Deber de devolución y no conservación. -** A elección de **AJUNTAMENT D'EIVISSA**, el contratista o adjudicatario suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud de disposición legal. Aquellos soportes o documentos en los que obren los datos personales, que no fueran devueltos, deberán destruirse adoptando las medidas de seguridad pertinentes para evitar el acceso, recuperación o restauración de los datos.

- **Subcontratación. –** Sin perjuicio de la obligación de haber indicado al momento de presentar la oferta de licitación, si tiene previsto subcontratar los servidores o servicios asociados a los mismos, en caso de admitirse la subcontratación para la realización parcial de la prestación objeto del contrato principal, antes de iniciarse la prestación, el contratista o adjudicatario deberá formalizar con el subcontratista el contrato de encargo de tratamiento de los datos, debiendo entregar una copia del mismo a **AJUNTAMENT D'EIVISSA** . El contrato recogerá las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en este pliego y, en particular, el subcontratista adoptará medidas de seguridad, técnicas y organizativas, apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme a la legislación vigente.

El contratista o adjudicatario informará a **AJUNTAMENT D'EIVISSA** de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otras subcontratistas, dando así a **AJUNTAMENT D'EIVISSA** la oportunidad de otorgar la autorización de subcontratación. La no respuesta, por escrito, de **AJUNTAMENT D'EIVISSA** a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios.

En todo caso, el adjudicatario o contratista asume la responsabilidad por cualquier incumplimiento del subcontratista de la normativa sobre protección de datos personales, manteniendo indemne a **AJUNTAMENT D'EIVISSA** de cualesquiera consecuencias derivadas de las acciones u omisiones del subcontratista.

VII.- ALTRES CLÀUSULES D'APLICACIÓ AL PRESENT CONTRACTE.

33.-Compliment en matèria d'Igualtat efectiva entre dones i homes. Registre salarial.

D'acord amb l'Article 45 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes modificada pel Reial decret llei 6/2019, es regula l'**obligació de les empreses de cinquanta o més treballadors d'elaborar i aplicar els plans d'igualtat en l'àmbit laboral com segueix:**

" 1. Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar, i si escau acordar, amb els representants legals dels treballadors en la forma que es determini en la legislació laboral.
2. En el cas de les empreses de cinquanta o més treballadors, les mesures d'igualtat a què es refereix l'apartat anterior hauran de dirigir-se a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut establerts en aquest capítol, que haurà de ser així mateix objecte de negociació en la forma que es determini en la legislació laboral.
3. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, les empreses hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat quan així s'estableixi en el conveni col·lectiu que sigui aplicable, en els termes previstos en aquest.
4. Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d'igualtat, prèvia negociació o consulta, si escau, amb la representació legal dels treballadors i treballadores, quan l'autoritat laboral hagués acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per l'elaboració i aplicació d'aquest pla, en els termes que es fixin en l'indicat acord.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 48

5. L'elaboració i implantació de plans d'igualtat serà voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta a la representació legal dels treballadors i treballadores".

- L'Article 46 de la EL 3/2007 estableix el contingut dels plans d'igualtat:

" *1. Els plans d'igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.*
Els plans d'igualtat fixaran els concrets objectius d'igualtat a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

2. Els plans d'igualtat contindran un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes. Amb caràcter previ s'elaborarà un diagnòstic negociat, si escau, amb la representació legal de les persones treballadores, que contindrà almenys les següents matèries:
a) Procés de selecció i contractació.
b) Classificació professional.
c) Formació.
d) Promoció professional.
e) Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes.
f) Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
g) Infrarepresentació femenina.
h) Retribucions.
i) Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.
L'elaboració del diagnòstic es realitzarà en el si de la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat, per a això, la direcció de l'empresa facilitarà totes les dades i informació necessària per a elaborar el mateix en relació amb les matèries enumerades en aquest apartat, així com les dades del Registre regulats en l'article 28, apartat 2 de l'Estatut dels Treballadors.
3. Els plans d'igualtat inclouran la totalitat d'una empresa, sense perjudici de l'establiment d'accions especials adequades respecte a determinats centres de treball.
4. Es crea un Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses, com a part dels Registres de convenis i acords col·lectius de treball dependents de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes.
5. Les empreses estan obligades a inscriure els seus plans d'igualtat en el citat registre.
6. Reglamentàriament es desenvoluparà el diagnòstic, els continguts, les matèries, les auditories salarials, els sistemes de seguiment i avaluació dels plans d'igualtat; així com el Registre de Plans d'Igualtat, quant a la seva constitució, característiques i condicions per a la inscripció i accés".

En el cas d'empreses on no hi hagi representació legal dels treballadors (RLT) també serà exigible l'existència del Pla d'Igualtat (PI) creant-se per a això Comissions "ad hoc". En aquest cas l'elaboració del diagnòstic es realitzarà en el si de la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat creada a aquest efecte.

D'acord amb l'article 47 de la LO 3/2007: *"Es garanteix l'accés de la representació legal dels treballadors i treballadores o, en defecte d'això, dels propis treballadors i treballadores, a la informació sobre el contingut dels Plans d'igualtat i la consecució dels seus objectius".*
Fins i tot, per a empreses de menys de cinquanta treballadors, es podrà aprovar voluntàriament un PI . Tot això segons article 49 del 3/2007: *"Per a impulsar l'adopció voluntària de plans d'igualtat, el Govern establirà mesures de foment, especialment dirigides a les petites i les mitjanes empreses, que inclouran el suport tècnic necessari".*

Els articles 41.4, 40.2, 47.1, 51.2 i 82.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (ET) recullen la possibilitat de negociar amb comissions ad hoc, i, en aquest cas, per a negociar el PI.

L'empresa proposada com a adjudicatària amb més 50 persones treballadores, haurà de presentar un Pla per a la igualtat de dones i homes, aprovat i inscrit al registre laboral corresponent a la data de presentació de l'oferta, conforme amb el que es disposa a la Llei orgànica 2/2024 d'1 d'agost i als articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat de dones i homes. Tot allò de conformitat amb l'article 71 i 140.4 LCSP.

El Pla s'ha d'inscriu-re en el registre oficial d'autoritat laboral competent o del Ministeri de Treball: https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/

Tot d'acord amb article 71 LCSP segon modificació de la LO 2/2024. La disposició fina 2ⁿ de LO 2/2014 ha modificat el parragraf primer de l'art 71.1 d) LCSP amb la finalitat d'exigir l'obligació d'inscruire en el regsitre blaboral corresponent el pla d'igualtat.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 48

Els plans d'igualtat existents hauran d'adequar-se al que es preveu l'article 8 RD 901/2020.

- D'un altre costat, l'article 28 del ET estableix l'obligació d'igualtat de remuneració per raó de sexe:
"1. L'empresari està obligat a pagar per la prestació d'un treball d'igual valor la mateixa retribució, satisfeta directa o indirectament, i qualsevol que sigui la naturalesa d'aquesta, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir-se cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d'aquella.

Un treball tindrà igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en les quals aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents.
2. L'empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.
Les persones treballadores tenen dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors en l'empresa, al registre salarial de la seva empresa.
3. Quan en una empresa amb almenys cinquanta treballadors, la mitjana de les retribucions als treballadors d'un sexe sigui superior als de l'altre en un vint-i-cinc per cent o més, prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes, l'empresari haurà d'incloure en el Registre salarial una justificació que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores".

34.-Condicions respecte del compliment de la normativa de seguretat social i altres.

El contractista s'obliga al compliment sota la seva responsabilitat, de les disposicions vigents sobre legislació laboral, conveni del sector, legislació social, de Seguretat Social, seguretat i salut laboral, fiscal i qualsevol altra de caràcter general aplicable. L'incompliment d'aquestes obligacions legals per part de l'empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per a l'Administració contractant.

A tal efecte, **amb caràcter previ a l'inici de l'execució del contracte,** l'adjudicatari vindrà obligat a especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones, haurà de comunicar-se al Responsable del contracte i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

D'acord amb el disposat en l'article 42.2 de l'Estatut del treballador modificat per la Llei 13/2012, de 26 de desembre, de lluita contra el treball irregular i el frau a la Seguretat social que modifica RDL 5/2000 , de 4 d'agost , **i amb caràcter previ a la formalització del contracte administratiu, el contractista presentarà a l'Ajuntament la següent documentació respecte a:**

La relació nominal del personal que ha de realitzar l'obra que ha d'anar acompanyada de:

Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat social d'afiliació i alta a la seguretat social dels treballadors destinats a l'execució del contracte, havent de presentar la mateixa documentació quan es produeix variació respecte de la presentada.

Als efectes establerts a l'esmentada Llei 13/2012, el contractista està obligat a presentar juntament amb la factura, la documentació que s'estableix en l'apartat P) del Quadre de característiques del contracte (QCC).

En cas de subcontractació a altra empresa capacitat per executar parcialment la prestació , i segons la permetin els Plecs i QCC, el contractista principal haurà d'informar als representants legals dels seus treballadors sobre els extrems de la subcontracta previstos a l'article 42.4 de l'Estatut dels Treballadors. El contractista principal haurà de comunicar igualment el compliment del deure d'informació al Responsable del Contracte.

Incomplir els deures d'informació o no portar el llibre registre pot constituir infracció greu segons article 7.11è i 7.12è del RD legislatiu 5/2000 de 4 d'agost que regula la Llei d'Infraccions i sancions en l'ordre social (LISOS).

35.-Condicions del compliment de la normativa en matèria de relacions laborals individuals i col·lectives.

La condemna a l'empresa contractista per l'autoritat competent en la matèria per sanció ferma envia administrativa, degut a la comissió d'infraccions en matèria de relacions laborals

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 48

tipificades en els articles 6 i 7 de LISOS, i que es cometen amb ocasió de l'execució del contracte, tenen la consideració d'incompliment contractual que donarà lloc, a la imposició d'una penalitat de fins al 5% del pressupost del contracte si la sanció s'imposa per infracció lleu (article 6) o fins al 10% si s'imposa per infracció greu (article 7).

La condemna per la comissió d'una infracció molt greu tipificada en l'article 8 de la LISOS comesa amb ocasió de l'execució del contracte suposarà que es considera incomplerta una condició essencial del contracte incorrent el contractista en causa de resolució contractual, una vegada la sanció sigui ferma en la via administrativa.

El contractista igualment estarà obligat a informar puntualment al responsable del contracte sobre qualsevol sanció que li sigui imposada en matèria de prevenció de riscos laborals pels fets comesos amb ocasió de l'execució del contracte, així com respecte dels eventuals recursos que s'hagin plantejat contra l'empresa i resolucions. L' incompliment d'aquesta obligació d'informació suposarà que es consideri incomplerta una condició essencial del contracte, incorrent el contractista, una vegada ferma la sanció, en causa de resolució.

Atès l'article 71 LCSP el contractista pot incórrer en causes de prohibició de contractar en cas de ésser sancionat per resolució ferma en cometre infracció molt greu en matèria laboral o social prevista en la LISOS o bé per comissió d'una infracció greu de l'article 22.2 de LISOS.

36.-Obligacions en matèria de prevenció de riscos.

L'empresa adjudicatària, i subcontractista en el seu cas, a part del disposat en els PPT s'obliga a:

a) Complir totes les obligacions que com empresa li són d'aplicació en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa de desenvolupament.

b) Complir amb caràcter general allò que estableixen els articles 17 i 24 de la Llei de prevenció de Riscos Laborals en relació als equips de protecció i a la coordinació d'activitats empresarials.

c) Identificar i avaluar els riscos laborals associats a l'activitat objecte del contracte i establir i adoptar les mesures preventives i establir i facilitar els mitjans de protecció necessaris per la seva correcta execució, així com informar de les mateixes d'acord amb allò establert a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

d) Que els/les treballadors/es que fan feina a l'obra o servei contractat són aptes per a la seva feina, en compliment de les obligacions imposades en matèria de vigilància de la salut (article 22 de la Llei 31/1995).

e) L'adequació dels equips de treballs que emprenen els treballadors per a les obres i/o serveis per contractar.

f) S'han lliurat als/a les treballadors/res els EPI'S (equips de protecció individual) en compliment del deure de protecció individual als treballadors/res (article 17.2 de la Llei 31/1995).

g) En cas d'accident laboral a l'obra o durant la prestació dels serveis , l'empresa adjudicatària es compromet a informar-ho, en un termini màxim de 2 dies, a l'Ajuntament en compliment de l'article 4 del capítol 2 del RD 171/2004.

h) Actualitzar aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades o altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius.

i)S'ha d'assenyalar-se la modalitat preventiva adoptada, en el seu cas.

Als anteriors efectes, el licitador proposat com a adjudicatari (i subcontractista en el seu cas) presentarà declaració de responsable (model annex III PCAP) de compliment en matèria de coordinació d'activitats empresarials i prevenció de riscos laborals en el termini màxim previst a l'article 159. 4 LCSP.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 48

37.-Confidencialitat de dades i documents del licitador.

Els licitadors podran determinar els documents que tenen caràcter confidencial segons disposa l'article 133 LCSP, tenint en compte que aquest caràcter afecta en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. Els licitadors hauran de determinar i justificar aquesta confidencialitat mitjançant la presentació de **l'Annex I d'aquest Plec**. En el supòsit que no se presenti aquest Annex s'entendrà que l'oferta presentada no té el caràcter confidencial

38- Llenguatge inclusiu

Totes les denominacions contingudes al llarg del present Plec de Clàusules Administratives referides a licitador o licitadors, contractista, subcontractista, empresari, adjudicatari, treballadors, així com qualssevol altres que s'efectuen en gènere masculí, s'entendran fets indistintament en gènere femení, segons el sexe de la persona a la qual es refereixi.

39.- Transparència

Totes les dades, suports o documents que es generen o s'adquireixin a conseqüència del desenvolupament o execució del contracte constitueixen informació pública a la disposició de l'Ajuntament, sent el mateix el titular d'aquests. En conseqüència, l'òrgan de contractació podrà requerir i disposar de les dades del contracte que consideri procedent per a la seva divulgació a través del portal de transparència, per a atendre les sol·licituds d'accés a la informació pública o per a qualsevol altra finalitat en el marc de la normativa de transparència i reutilització de la informació pública.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar per escrit a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la normativa de transparència, en el termini de quinze dies hàbils des del requeriment.

Aquesta informació es facilitarà per mitjans electrònics i, sempre que sigui possible, en formats oberts, llegibles per màquina, accessibles i reutilitzables, o en la forma que es determini en el requeriment.

Pel que respecta a la informació que hagin de subministrar les empreses adjudicatàries de contractes públics, queda exceptuada la informació o les dades que puguin resultar afectades per la confidencialitat de l'oferta de la contractista en les condicions establertes en el plec.

Igualment queda exceptuada la informació o les dades que resultin afectades pels secrets comercials, llicències, patents i drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguin a la contractista o a terceres parts.

L'Administració ponderarà abans de publicar o facilitar la informació la possible concurrència dels límits al dret d'accés a la informació recollits en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

ANNEX I

(A incloure pels licitadors en el Sobre únic)

ANNEX I: DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSTITUTIVA DE L'APORTACIÓ INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓ ESTABLERTA ALS ARTS.140-141 LCSP, DECLARACIÓ INSCRIPCIÓ AL ROLECE SI ESCAU, SUBCONTRACTACIÓ, DECLARACIÓ COMPLIMENT NORMATIVA LABORAL PREVENCIÓ DE RISCOS, DISCAPACITATS I IGUALTAT, DECLARACIÓ GRUP EMPRESARIAL, PYME, DECLARACIÓ DOCUMENTS CONFIDENCIALS, CORREU

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 48

REPRESENTAT UTE, ADSCRIPCIÓ DE MITJANS, AUTORITZACIÓ A OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB L'ESTAT, COMUNITAT AUTÒNOMA, I TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL.

En / Na _____ amb DNI n º _____ , telèfon de contacte....., i correu electrònic vàlid a efectes de rebre avisos de notificacions electròniques ..... , en nom propi o en representació de l'empresa _____ , amb NIF _____ i domicili social a ....., en qualitat de_____ sota la seva personal responsabilitat.

A l'objecte de participar en el procediment per adjudicar el contracte ...**.....**

DECLARA RESPONSABLEMENT:

-Que compleixo/ que la empresa a la que represento compleix amb els requisits de capacitat, representació , que disposa de les autoritzacions necessàries per a l'exercici de l'activitat exigides al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), i que em compromet, en cas que la proposta d'adjudicació recaigui a favor meva/ a favor de la empresa que represent, a presentar, prèviament a l'adjudicació del contracte, els documents exigits a la clàusula 16 i 17 PCAP.

- Que, ☐ SÍ ☐ NO es pretén la **integració de la solvència econòmica i/o tècnica** amb capacitats d'altres empreses, entre l'empresa..... i l'empresa..... relativa a la disposició dels següents mitjans i de conformitat amb els límits regulats als plecs:..... *(indicar mitjans personals o materials ,la experiència, solvencia económica, etc*) per a integrar en la licitació pel compliment del contracte..... i durant tota la duració del mateix. Tot allò segons l'article 75.2 LCSP i F.3 del QCC, clàusula 5 PCAP.

-Que està en **possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l'activitat**.

- **No està incursa en prohibició de contractar amb l'Administració** establertes a l'art. 71 LCSP. Que ni el signant de la declaració ni l'entitat que representa, ni cap dels seus administradors o representants legals de la mateixa es troben incursos en cap supòsit de prohibició o incompatibilitat per contractar a què es refereix l'article 71 LCSP, i l'article 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general ni de la Llei 2/1996 , 19 de novembre, d'Incompatibilitats de les Illes Balears.

-Que l'entitat/o empresari individual a la qual representa **està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , amb l'Ajuntament i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents**, comprometent-se, en cas de resultar seleccionada la seva oferta com l'econòmicament més avantatjosa, a la seva acreditació de tal requisit en la forma esmentada en la clàusula 16 del PCAP.

(Es pot autoritzar telemàticament al moment de presentar les ofertes a la PLACE i no caldria aportar certificats originals en el termini previst a l'art.159.4 i 6 LCSP)

-Que compto/ que la empresa que represento compta amb **l'habilitació empresarial o professional exigida per la realització de l'activitat o prestació objecte del contracte,** segons s'hagi previst al Quadre de Característiques del Contracte.

-Que **no ha participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o documents preparatoris** del contracte que es licita, en els termes de l'article 70 LCSP.

-Que **no ha participat i no participarà en manipulacions col·lusòries,** respectant la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència i article 150 LCSP.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 48

- Que **em compromet , en cas de resultar l'adjudicatari del contracte, a la subscripció d'una pòlissa d'assegurança** en la quantia i condicions establerts al QCC del PCAP i al plec de prescripcions tècniques, durant tota la vigència del contracte.

- Que Que ☐SI ☐ NO compta amb un **certificat comunitari de classificació,** i aquest és vigent i no ha sofert modificacions posterior (article 97 LCSP) *(únicament per a empresaris comunitaris)*

-Que se **sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,** per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. *(En el cas de tractar d'empresa estrangera i el contracte s'executi a Espanya)*

DECLARACIÓ INSCRIPCIÓ AL ROLECE: *(marcar amb creu)*

No és obligatori la inscripció en el ROLECE pels licitadors que concurreixen als procediments abreujats simplificats però es pot verificar si aportan la inscripció en el ROLECE la representació o capacitat d'obrar, en el cas de no presentar altra documentació.

-- ☐..... Que em trobo/troba **inscrit/a al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE**) i declaro que les circumstàncies reflexades al certificat d'inscripció no han experimentat variacions.

Segons l'article 139 LCSP, al presentar l'oferta s'autoritza a la Mesa i òrgan de contractació a verificar telemàticament les dades de l'empresari inscrit al ROLECE.

- ☐ .....Que no em trobo/a inscrit/a al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) si bé, segons l'article 159.4 a) de Llei 9/2017, **he sol·licitat, dintre del termini màxim de presentació d'ofertes, la inscripció al ROLECE**. Les circumstàncies declarades davant el Registre no han variat i el mateix no m'ha realitzat cap requeriment d'esmena.

- ☐.....**Que no em trobo/a inscrit/a al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE).**

DECLARACIÓ D'INTENCIÓ DE SUBCONTRACTAR:*(marcar amb creu)*

- ☐ Que, segons la lletra Q) del QCC i article 215.2 a) de LCSP, manifesto la meva intenció de subcontractat la part del contracte de .....per un .....% del preu d'adjudicació.

Em compromet, posteriorment, a acreditar la capacitat i experiència del subcontractista i aportar **Annex VI (Model de notificació de subcontractació) signat pel subcontractista** i la resta de documentació de la clàusula 16 del PCAP segons preveu l'article 215.2 b) LCSP.

- ☐.....No pretén subcontractar cap prestació.

GRUP EMPRESARIAL: *(marcar amb creu)*

- Que jo/ que l'empresa a la que representa (*indiqui el que correspongui):*

a) ☐ .....**No pertany a cap grup empresarial.**

b) ☐ .....**Que pertany a un grup empresarial denominat:** .....

i que :

☐ No concorreixin a la licitació altres empreses del grup que es troben en algun supòsit de l'article 42.1 del Codi de Comerç .

☐ Si concorren a licitació altres empreses del grup que es troben en algun supòsit de l'article 42.1 del Codi de Comerç , en concret, las següents empreses: .....

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 48

DECLARACIONS COMPLIMENTS NORMATIVA PREVENCIÓ DE RISCOS, D'INTEGRACIÓ DE DISCAPACITATS I D' IGUALTAT: *(marcar amb creu)*

- Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
☐ **SI** ☐ **NO**

- Que disposo/ que l'empresa que represent disposa de *(índiqui el que correspongui*):

a) ☐. Menys de 50 treballadors/res.

b) ☐ 50 o més treballadors/res i (*indiqui el que correspongui):*

- Compleix les obligacions legals en matèria de discapacitat. (*marcar amb creu)*
☐ **SI** ☐ **NO**

☐.....Compleixo/ compleix el requisit de al menys 2 % dels empleats són treballadors/res amb discapacitat, de conformitat amb l'article 42 del RD 1/2013 de 29 novembre que aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

☐.....Compleix/ compleix les mesures alternatives previstes al RD 364/2005 de 8 d'abril que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.

- Compleix les obligacions legals en matèria d'igualtat.(*marcar amb creu)*
☐ **SI** ☐ **NO**

- Que jo / Que l'empresa a la qual represento: (marqui el que correspongui segons el previst en la Llei orgànica 2/2024 d'1 agost, articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007 d'igualtat, i articles 5 i 8 del RD 901/2020)

A) ☐ Ocupa / Ocupa més de 50 persones treballadores i compleixo amb l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat aprovat i inscrit al registre laboral corresponent a la data de presentació de l'oferta, conforme al qual es disposa en la Llei orgànica 2/2024 d´1 d'agost i en els articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes.

B) ☐Ocupa / Ocupa més de 50 persones treballadores i compleixo amb l'obligació de comptar amb un Pla d'igualtat aprovat conforme al qual disposen els articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes i i Decret 1615/2009, **respecte al qual s'ha sol·licitat la inscripció al registre laboral corresponent, sense que s'hagi rebut cap notificació relativa a la mateixa transcorreguts tres mesos des de la seva presentació.**

C) En aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes, jo / l'empresa a la qual represento NO està obligada a l'elaboració i implantació del pla d'igualtat.
☐

-DECLARACIÓ DE PETITA I MITJANA EMPRESA: *(marcar amb creu)*

a) ☐Compleixo/compleix els requisits per a ser considerada una petita o mitjana empresa.

b) ☐ No compleixo/compleix els requisits per a ser considerada una petita o mitjana empresa.

- CORREU ELECTRÒNIC REPRESENTAT/APODERAT D'UTE: *(marcar amb creu)*

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 48

En cas de presentar oferta en **UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES** (UTE), s'indica el correu electrònic habilitat del representant o apoderat de la UTE , assignat en la presentació d'ofertes en la Plataforma de contractació del sector públic estatal, a l'efecte d'enviar avisos de notificacions electròniques a:
……
……..

- AUTORITZACIÓ VERIFICACIÓ DOCUMENTO NACIONAL D'IDENTITAT SI ESCAU:

☐ **SÍ** ☐**NO AUTORITZO** expressament a AJUNTAMENT D'EIVISSA/ ALTRE ORGANISME AUTÒNOM U PATRONAT D'AQUESTA ENTITAT LOCAL a consultar i verificar les dades contingudes en el Document Nacional d'identitat mitjançant el sistema tecnològic de comprovació i verificació automàtica. La present autorització s'atorga exclusivament als efectes indicats i per aquest procediment de licitació, podent-ser revocada a qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a l'òrgan competent.

-AUTORITZACIÓ ACCÉS TELEMÀTIC A OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL AMB L'ESTAT (AEAT), AMB LA TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL I AMB LA A COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS (CAIB)

☐ **SÍ** ☐**NO AUTORITZO** expressament a l'Administració contractant perquè pugui demanar els certificats a emetre per l'Administració competent als efectes de comprovar que es troben en corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i la CAIB.

☐ **SÍ** ☐**NO AUTORITZO** expressament a l'Administració contractant perquè pugui demanar els certificats a emetre per l'Administració competent als efectes de comprovar que es troben en corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

La present autorització s'atorga exclusivament per aquest procediment i als efectes indicats podent ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a l'òrgan competent**.**

- DECLARACIÓ DE DOCUMENTS CONFIDENCIALS:

Si escau i segons article 133 de Llei 9/2017, 8 novembre de Contractes del sector públic, DECLARO, que els documents i dades que s'han presentat la proposició en el SOBRE ÚNIC, es considera de caràcter confidencial i són els que es relacionen a continuació:
……
……
……
……..

Justificació de la declaració de confidencialitat dels documents:
……
……
……
……
……..
.....
……

-DECLARACIÓ D'INTENCIÓ DE CONTRACTAR AMB TERCERS SERVIDORS ASSOCIATS:

A través de la presente, declaro ante el órgano de contratación, de conformidad con el Considerando 81 y artículo 28.1 del Reglamento UE 679/2016. Y, a su vez, de conformidad con el artículo 122.2.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) declaro, en su caso, la previsión de subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, señalando dónde van a estar ubicados y desde dónde se van a prestar los citados servicios:

- Declaro no haber sido sancionado durante los últimos tres años por infracción en materia de protección de datos personales.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 48

- Que SI NO tengo previsto contratar con terceros el servicio o los servicios asociados a los mismos.

(En caso afirmativo indicar el nombre o el perfil empresarial de la persona o empresa a la cual vaya a encomendar su realización, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica. Este apartado solo se rellenará cuando de acuerdo con la letra X del cuadro de características del contrato adjunto al PCAP la ejecución implique el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento)

En caso afirmativo, cumplimente los siguientes datos y marque según proceda:

Nombre de la empresa subcontratista: _____
Domicilio: _____
País: _____

- Los servidores destinados para la ejecución del objeto del contrato no están ubicados fuera del Espacio Económico Europeo

d) Los servidores destinados para la ejecución del objeto del contrato se encuentran en uno de los siguientes países o territorios: Suiza; Canadá; Argentina; Guernsey: Isla de Man; Jersey; Islas Feroe; Andorra; Israel; Uruguay; Nueva Zelanda; Japón; Estados Unidos. Aplicable a las entidades certificadas en el marco del Escudo de Privacidad UE-EE.UU. Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016

En caso de estar ubicado/s el/los servidor/es en otro país o territorio distinto a los anteriores, indique cuál/es:
_____
_____
_

-Declaro bajo mi responsabilidad, dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos:

UBICACIÓN DEL/LOS SERVIDORE/S	
Servirdor 1 País: _____ Localidad: _____ Tipo de servidor: ☐ Comunicaciones ☐ Aplicaciones ☐ Propio ☐ Ajeno	**Subcontratación** **Nombre de la empresa:** _____ _____ _
Servidor 2 País: _____ Localidad: _____ Tipo de servidor: ☐ Comunicaciones ☐ Aplicaciones ☐ Propio ☐ Ajeno	**Subcontratación** **Nombre de la empresa:** _____ _____ _
En el caso de que para la prestación del servicio utilizase más servidores, que albergasen datos de carácter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la información aquí requerida.	

LUGAR/ES DESDE DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS SERVIDORES

Servidor 1
a) En caso de que que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) se presten por personal propio de la empresa, indique la localización desde donde se presta el soporte o asistencia:
País: _____
Localidad: _____

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 48

b) En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique:
Nombre de la empresa proveedora: _____
Tipo de servicio contratado:
■ Housing ■ Hosting dedicado ■ Hosting compartido
Marcar en caso de ser un servicio de Cloud Computing ■
Servidor 2
a) En caso de que que los servicios asociados a los servidores recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) se presten por personal propio de la empresa, indique la localización desde donde se presta el soporte o asistencia:
País: _____
Localidad: _____
b) En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique:
Nombre de la empresa proveedora: _____
Tipo de servicio contratado:
■ Housing ■ Hosting dedicado ■ Hosting compartido
Marcar en caso de ser un servicio de Cloud Computing ■

En el caso de que para la prestación del servicio utilizase más servidores, que albergasen datos de carácter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la información aquí requerida.

De conformidad con el artículo 122.2.d) de la LCSP, el contratista o adjudicatario tiene la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la presente declaración.

(Signar el document pel licitador o representant amb poder suficient)

-DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE L'ADSCRIPCIÓ DELS MITJANS PERSONALS I MATERIALS EXIGITS EN EL PCAP/QCC.

Declar que ..... . ***SÍ*** ***NO*** *tinc previst adscriure a aquest contracte els mitjans personal i materials exigits en el PCAP, QCC.*

Em comprometo a dedicar o a adscriure a l'execució del contracte mitjans personals i a mantenir-los durant l'execució de les obres, sense cost addicional.

Aquest compromís s'integrarà al contracte i tindrà el caràcter d'obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d'incompliment per l'adjudicatari.

DESIGNA I ACCEPTA

Que s'utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent adreça de correu electrònic (@): .....
……
……
……
……..

(*)L'òrgan de contractació podrà fer ús de les seves facultats de comprovació de la declaració responsable, requerint a aquest efecte la presentació dels corresponents justificants documentals, de conformitat amb el que es disposa en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions.

(*) Nota: En cas d'unió temporal d'empreses (UTE) ha d'haver una declaració responsable de cadascuna de les empreses que hi formaran part. Caldrà presentar una declaració responsable de cadascuna de les entitats de què es tracti, degudament emplenada i signada per dites entitats.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 48

(signatura electrònica pel licitador o representant amb poder suficient)

ANNEX II

Model d'oferta econòmica i oferta tècnica avaluable per fórmules matemàtiques

(Sobre electrònic únic)

…….. (nom i llinatges), amb DNI ....., en nom propi o en representació de la persona física/jurídica ...., amb NIF ..... i amb domicili social....., localitat ....., CP..... i telèfon ....., i correu electrònic a efectes d'avís previ a la notificació electrònica al .....en qualitat de .....,

DECLARO:

1. Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del **contracte de .....** ....

2. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de l'empresa ..... a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i les condicions que estipulen els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte i resta de normativa social laboral que li és d'aplicació, pels imports següents:

1. OFERTA ECONÒMICA :

Preu (IVA exclòs): ……..……euros (en números);…….……. ……..……..……(en lletres).

IVA: ……..…euros (en números); ……. ..……. ……..…(en lletres).

Tipus impositiu d' IVA aplicable: ……

Preu total: ……..……euros (en números); ……..…… ……..……..…(en letras).

(*) Nota: No es podrà oferir una proposició econòmica per sobre del Preu Base de Licitació del contracte, atès que serà objecte d' exclusió. A tots els efectes s' ha d' entendre que, en el preu de l' oferta es troben inclosos tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d' aplicació, així com totes les despeses contemplades en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 48

Les quantitats s' expressaran en nombre i lletra. En cas de discrepància entre ambdues, prevaldran sempre les quantitats que es consignin en lletra. En cas de discrepància entre els desglossaments (Base Imponible i I.V.A.) i el Preu Ofertat Total, prevaldrà aquest últim. L' I.V.A. s' indicarà com a partida independent.

-El licitador haurà d'aportar una memòria econòmica signada amb el desglossament dels costos de l'oferta, amb la finalitat que l'òrgan de contractació pugui comprovar que es respecten els preus màxims de licitació i les condicions laborals aplicables, d'acord amb el que estableix el PCAP. La memòria haurà d'incloure, almenys, els costos salarials, quotes de Seguretat Social, materials, consumibles, benefici industrial, despeses generals i, si escau, el cost de les millores ofertes sense cost per a l'Ajuntament.

2) CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICA.

2.1- Ampliació de l' horari de suport .

(marcar X segons s'ofereixi)

☐ Horario mínimo exigido

☐ Ampliación hasta las 20:00

☐ Hasta las 21:00

☐ Hasta las 22:00

2. 2 Formació addicional de forma anual , (tant escenari 1 com escenari 2)

(marcar X segons s'ofereixi)

☐ +5 horas

☐ +10 horas

☐ +15 horas

☐ +20 horas

☐ +25 horas

2.3. Reducció del temps màxim de resposta davant errades greus:

(marcar X segons s'ofereixi)

☐ **4 hores**

☐ **3 hores**

☐ **2 hores**

☐ **1 hora**

☐ **30 minuts**

2.4 Bossa addicional hores de manteniment evolutiu:

(marcar X segons s'ofereixi)

☐ +25 horas/año

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 48

☐ +50 horas/año

☐ +75 horas/año

☐ +100 horas/año

☐ +125 horas/año o más

.

(signatura electrònica pel licitador o representant amb poder suficient)

ANNEX III

Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscos laborals

(Inclou-re el licitador proposat com adjudicatari del contracte i empresari a subcontractar, en el seu cas.)

_____amb NIF_____, telèfon de contacte....., correu electrònic habilitat per notificacions electròniques ..... ; com a _____de l'empresa_____

Atesa la Llei 31/1995, de 8 de novembre , de Prevenció de riscos laborals, i que hem resultat adjudicataris del contracte_____
_____

DECLAR QUE:

-L'empresa compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent.
-Que l'empresa ha realitzat l'avaluació de riscos del lloc de feina per les obres i/o serveis contractats.
-Els treballadors/es de l'empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de feina (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
-Els treballadors/es que fan feina a l'obra o servei contractat són aptes per a la seva feina, en compliment de les obligacions imposades en matèria de vigilància de la salut (article 22 de la Llei 31/1995).
-Adequació dels equips de treballs que emprenen els treballadors per a les obres i/o serveis per contractar.
-S'han lliurat als treballadors/res els EPI'S (equips de protecció individual) en compliment del deure de protecció individual als treballadors/res (article 17.2 de la Llei 31/1995).
-En cas d'accident laboral a l'obra o durant la prestació dels serveis , l'empresa adjudicatària es compromet a informar, en un termini màxim de 2 dies, a l'Ajuntament segons el document adjunt en compliment de l'article 4 del capítol 2 del RD 171/2004.
-Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades o altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius.

Modalitat preventiva adoptada (assenyali el que pertoqui)

_____Mútua d'accidents (Nom i telèfon de contacte)
_____Servei de prevenció aliè (Nom i telèfon de contacte)
_____Servei de prevenció propi.
_____Treballador designat.
_____Activitat preventiva assumida pel propi empresari.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 48

I perquè es deixi constància d'això, el Sr....., en qualitat de.....de l'empresa .....signa la següent documentació declarant l'autenticitat d'aquesta.

(signatura electrònica a la PLACE pel licitador o representant amb poder suficient)

ANNEX IV

(A aportar pel licitador proposat com adjudicatari del contracte)

Model de certificat emès per la companya d'assegurances

1.- CERTIFICAT SOBRE PÒLISSA DEL SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL

D……., con DNI/NIF ……. I domicili en ……., en la seva condició de ……. *(administrador, apoderat, gerent,)* de …….. *(dades de la companya d'assegurances , denominació social , CIF i domicili*) i en relació amb la contractació del l'Ajuntament d'Eivissa …….. de la que ha resultat com adjudicatari l'empresa ……. *(dades de l'empresa contractista, denominació social, CIF, etc.-)*,

CERTIFICO:

1º.- Que l' esmentada empresa te contractada amb la companya d'assegurances les pòlisses de responsabilitat civil amb les següents dades:

- **Número de pòlissa:**
- **Data d'efecte:**
- **Data de finalització o venciment:**
- **Quantia mínima coberta per la pòlissa:**

2º.- Que l' esmentada pòlissa està vigent i al corrent del pagament pel període……
……
…….....

En ..... , a de

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 48

ANNEX V

MODEL DE NOTIFICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ

(a presentar pel proposat com adjudicatari, l'adjudicatari o contractista segons lletra Q) del QCC)

D. ....., amb DNI o document equivalent en cas d'estrangers o. passaport núm....., en el seu propi nom, o com a representant legal de l'empresa ....., adjudicatària del CONTRACTE DE…… (EXP……) , poso en coneixement de l'òrgan de contractació, a l'efecte de l'article 215.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), que, per a la prestació indicada, se subcontracta amb la/s següent/s entitat/és:

Tal i com preveu la lletra Q) del Qudare de característiques tècniques adjuntes al PCAP Indicar:

- Declar que els subcontractistes compten amb aptitud necessària per a executar els treballs i no es troben incursos en cap supòsit de prohibició de contractar.

- Els subjectes intervinents (identitat, dades de contacte i representants legals) en el subcontracte, amb indicació de la capacitat tècnica i professional del subcontractista o en el seu cas, classificació, justificativa de l'aptitud per a realitzar o executar part del subministrament.

- Indicació de l'objecte o parts del contracte a realitzar per cadascun dels subcontractistes

Part del contracte a subcontratar	Import	Nombre o perfil empresarial del subcontratista

- Import del subcontracte i percentatge que representa la prestació parcial sobre el preu del contracte principal……..

- Import acumulat de subcontractació, en percentatge, que s'aconseguirà amb el present subcontracto sobre el preu del contracte principal……..

- Terminis en els quals el subcontractista s'obliga a pagar als subcontractistes el preu pactat. ……..

Així mateix, faig constar que en la celebració del/els subcontracto/s es compliran els requisits establerts en l'article 216 de la LCSP.

A la present comunicació s'acompanya la següent documentació relativa als subcontractistes:

- Declaració responsable segons annex I del plec de clàusules administratives particulars(PCAP) dels subcontractistes de no trobar-se culpable en prohibició per a contractar, conforme l'art. 71 de la LCSP.

- Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de trobar-se els subcontractistes al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o, alternativament, autorització a l'òrgan de contractació per a obtenir de manera directa l'acreditació d'aquest extrem.

- Certificació positiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se els subcontractistes al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social o, alternativament, autorització a l'òrgan de contractació per a obtenir de manera directa l'acreditació d'aquest extrem.

En……., a ….. de ..... de .....

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 48

(Lloc, data i signatura del representant)

Eivissa, signatura electrònica al marge.

La Lletrada de l'Ajuntament d'Eivissa.

Codi Validació: AFC5TATE7TRM2QLKJPEAGF7JK
Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 48